

1. Государственная система гражданской защиты состоит из территориальных и отраслевых подсистем.

Территориальные подсистемы создаются на областном, городском и районном уровнях для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Отраслевые подсистемы создаются центральными исполнительными органами для организации работы по выполнению мероприятий гражданской защиты в пределах своей компетенции.

2. Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.

Республиканский уровень включает:

Абзац 3 пункта 2 вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.

Республиканский уровень включает:

Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий (далее - Республиканский оперативный штаб);

органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения

Территориальный уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Объектовый уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

систему оповещения.";

3. Руководство государственной системой гражданской защиты осуществляют:

1) на республиканском уровне - Правительство Республики Казахстан;

2) на территориальном уровне - акимы соответствующих административно-территориальных единиц;

3) на объектовом уровне - руководители организаций;

4) в отраслевых подсистемах - руководители центральных исполнительных органов.

4. Органами управления гражданской защиты являются:

1) на республиканском уровне:

уполномоченный орган;

центральные исполнительные органы Республики Казахстан в отраслевых подсистемах;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

2) на территориальном уровне:

местные исполнительные органы;

территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа;

территориальные подразделения центральных исполнительных органов Республики Казахстан в отраслевых подсистемах;

3) на объектовом уровне - руководители организаций.

5. Государственное управление в системе гражданской защиты осуществляется путем задействования всех уровней государственной системы гражданской защиты.

Устанавливаются следующие режимы функционирования государственной системы гражданской защиты в мирное время:

1) режим повседневной деятельности - порядок функционирования государственной системы гражданской защиты, ее территориальных и отраслевых подсистем на подведомственной территории, характеризующейся отсутствием угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

В режиме повседневной деятельности органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:

прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

сбор, обработка и обмен информацией о защите населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций;

разработка планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

планирование действий органов управления и сил гражданской защиты, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

пропаганда знаний в сфере гражданской защиты;
создание, размещение, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение в пределах своих полномочий государственного контроля и надзора в сфере гражданской защиты;

2) режим повышенной готовности - порядок функционирования государственной системы гражданской защиты, ее отдельных подсистем, вводимый при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

В режиме повышенной готовности органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
корректировка планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления;

сбор, обработка и передача органам управления и силам гражданской защиты данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование государственных органов и населения о способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;

восполнение необходимых резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.01.15 г. № 275-V (см. стар. ред.)

3) режим чрезвычайной ситуации - порядок функционирования государственной системы гражданской защиты, ее отдельных подсистем, вводимый при возникновении чрезвычайной ситуации и ее ликвидации.

В режиме чрезвычайной ситуации органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:

- введение в действие (реализация, исполнение) планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их корректировка;

- прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- оповещение руководителей центральных и местных исполнительных органов, организаций, а также населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, всестороннему обеспечению действий сил и средств гражданской защиты, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, привлечение сил и средств органов внутренних дел, других войск и воинских формирований, общественных объединений и населения, применение Вооруженных Сил Республики Казахстан для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Статья 5. Система оповещения гражданской защиты

1. Система оповещения гражданской защиты организуется на:

1) республиканском уровне - республиканская система оповещения с охватом территории Республики Казахстан;

2) территориальном уровне - система оповещения области, города республиканского значения, столицы с охватом территорий области, города республиканского значения, столицы;

Подпункт 3) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) объектом уровне – локальная система оповещения с охватом территории и населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации:

объекта с массовым пребыванием людей;

опасного производственного объекта;

гидротехнического сооружения.";

дополнить частью второй следующего содержания:

"На гидротехнических сооружениях локальная система оповещения организуется в соответствии с перечнем гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, который определяется уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда по согласованию с уполномоченным органом.";

2. Республиканская система оповещения обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

1) населения Республики Казахстан;

2) органов управления гражданской защиты;

3) сил гражданской защиты;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

4) территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа.

Поддержание в постоянной готовности республиканской системы оповещения обеспечивает уполномоченный орган.

3. Система оповещения области, города республиканского значения, столицы обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

1) населения области (части территории области), города республиканского значения, столицы либо до населения района, города областного значения, района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа по распоряжению акима соответствующей административно-территориальной единицы;

2) местных исполнительных органов и иных государственных органов;

3) экстренных и аварийных служб;

4) сил гражданской защиты на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Поддержание в постоянной готовности системы оповещения области, города республиканского значения, столицы обеспечивает территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа.

4. Локальная система оповещения обеспечивает доведение сигналов оповещения и информации до:

1) населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации;

В подпункт 2) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

подпункт 2) части первой дополнить словами "и гидротехническое сооружение";

2) работников организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и и гидротехническое сооружение;

3) физических лиц, находящихся на территории объекта с массовым пребыванием людей;

4) аварийно-спасательных служб и формирований, обслуживающих опасные производственные объекты;

5) руководителей и дежурно-диспетчерских служб юридических лиц, расположенных в расчетной зоне распространения чрезвычайной ситуации.

В часть вторую пункта 4 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Поддержание в постоянной готовности локальной системы оповещения обеспечивает юридическое лицо, эксплуатирующее объект с массовым пребыванием людей, опасный производственный объект и гидротехническое сооружение.

часть вторую дополнить словами "и гидротехническое сооружение";

5. Распоряжение на задействование системы оповещения отдается:

республиканского уровня - Премьер-Министром Республики Казахстан - начальником гражданской обороны Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях глобального масштаба, руководителем уполномоченного органа при чрезвычайных ситуациях регионального масштаба, технической проверке республиканской системы оповещения и проведении республиканских учений по гражданской защите;

территориального уровня - акимом области, города республиканского значения, столицы либо нижестоящим акимом для оповещения населения соответствующих административно-территориальных единиц при чрезвычайных ситуациях местного масштаба, руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа при проведении технических проверок системы оповещения области, города республиканского значения, столицы и учений по гражданской защите;

~~объектового уровня — руководителем организации, эксплуатирующей объект с массовым пребыванием людей, опасный производственный объект, или уполномоченным им лицом.~~

Абзац четвертый пункта 5 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"объектового уровня – руководителем (уполномоченным им лицом) организации, эксплуатирующей объект с массовым пребыванием людей, опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.";

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих незамедлительного оповещения населения, задействование системы оповещения допускается должностными лицами оперативно-дежурной службы уполномоченного органа и его территориальных органов без получения распоряжения от уполномоченных должностных лиц.

6. При задействовании сигнала оповещения «Внимание всем!» система оповещения должна обеспечить одновременное и многократно повторяемое доведение информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации до населения и о порядке действий людей в сложившейся ситуации.

7. Финансирование мероприятий по созданию и эксплуатации системы оповещения республиканского и территориального уровня производится за счет бюджетных средств.

В часть вторую пункта 7 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Финансирование мероприятий по созданию и эксплуатации локальной системы оповещения производится за счет средств юридического лица, эксплуатирующего объект с массовым пребыванием людей, опасный производственный объект и гидротехническое сооружение.

часть вторую пункта 7 дополнить словами "и гидротехническое сооружение";

Статья 6. Единая дежурно-диспетчерская служба «112»

1. Единая дежурно-диспетчерская служба "112" создается в **территориальных подразделениях ведомства** уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

2. Формирование, развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы "112" обеспечивает уполномоченный орган.

3. Государственные органы, в том числе их **территориальные подразделения, местные исполнительные органы**, юридические лица, эксплуатирующие объекты с массовым пребыванием людей, опасные производственные объекты, организуют взаимодействие информационно-коммуникационных сетей и автоматизированных систем мониторинга с единой дежурно-диспетчерской службой "112".

4. Единая дежурно-диспетчерская служба "112" в пределах своей компетенции имеет право использовать информацию, содержащуюся в базах данных аварийных и экстренных служб, операторов связи, местных исполнительных органов и иных государственных органов, служб гражданской защиты.

5. В целях обеспечения приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц действует единый телефонный номер "112".

6. Операторы связи на безвозмездной основе обязаны предоставлять единой дежурно-диспетчерской службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

в статье 6:

в **пункте 1** слова **"территориальных подразделениях ведомства"** заменить словами **"территориальных органах"**;

в **пункте 3** слова **"территориальные подразделения, местные исполнительные органы"** заменить словами **"территориальные органы, территориальные подразделения ведомств"**;

Статья 7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются консультативно-совещательными органами в государственной системе гражданской защиты и создаются в целях выработки предложений по формированию и проведению **единой** государственной политики в сфере гражданской защиты.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются на республиканском и территориальном уровнях государственной системы гражданской защиты.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

2. На республиканском уровне решением уполномоченного органа создается межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет свои полномочия во взаимодействии с **государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан**.

4. Основной задачей межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций является выработка предложений по:

1) основным направлениям развития и дальнейшего совершенствования гражданской защиты;

2) формированию системы правовых, экономических, организационно-технических и иных мер в сфере гражданской защиты;

3) созданию и развитию сил и средств гражданской защиты;

4) координации деятельности **государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан**, центральных и местных исполнительных органов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, **гражданской обороны**, социально-экономической и правовой защиты, медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, а также лиц, принимавших участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

5. Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет право:

1) вносить предложения по координации действий **государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан**, центральных и местных исполнительных органов, научных организаций и общественных объединений в сфере гражданской защиты;

2) заслушивать руководителей и должностных лиц **государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан**, центральных и местных исполнительных органов, организаций по вопросам, касающимся мероприятий по **гражданской защите, в том числе гражданской обороне**;

3) запрашивать у государственных органов, **непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан**, центральных и местных исполнительных органов, организаций информацию об их деятельности, необходимую для своей работы;

4) проводить анализ выполнения государственными органами, **непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан**, центральными и местными исполнительными органами мероприятий по гражданской защите, **в том числе гражданской обороне**;

5) привлекать специалистов организаций (по согласованию с их руководителями) для выполнения аналитических, экспертных и других работ по вопросам гражданской защиты;

6) вносить предложения Премьер-Министру Республики Казахстан о выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основании утвержденных норм.

6. На территориальном уровне решениями местных исполнительных органов создаются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями и задачами, определяемыми решениями об их создании.

Руководители местных исполнительных органов являются председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заместителями председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – руководители **территориальных органов** уполномоченного органа.

в статье 7:

в части первой пункта 1 слово "единой" исключить;

пункт 3 после слов "взаимодействии с" дополнить словами "государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,";

в подпункте 4) пункта 4:

после слов "координации деятельности" дополнить словами "государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,";

после слов "чрезвычайных ситуаций," дополнить словами "гражданской обороны,";

в пункте 5:

подпункт 1) после слов "координации действий" дополнить словами "государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,";

в подпункте 2):

после слов "должностных лиц" дополнить словами "государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,";

слова "в сфере гражданской защиты" заменить словами "по гражданской защите, в том числе гражданской обороне";

подпункт 3) после слов "запрашивать у" дополнить словами "государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,";

в подпункте 4):

после слов "анализ выполнения" дополнить словами "государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,";

дополнить словами ", в том числе гражданской обороны";

в части второй пункта 6 слова "территориальных подразделений ведомства" заменить словами "территориальных органов";

Статья 8. Службы гражданской защиты и эвакуационные органы

1. Для обеспечения выполнения специальных мероприятий гражданской защиты и подготовки в этих целях сил и средств создаются республиканские, областные, городские, районные службы гражданской защиты.

2. Перечень республиканских служб гражданской защиты утверждается Правительством Республики Казахстан.

3. Службы гражданской защиты территориальной подсистемы гражданской защиты создаются решениями акимов соответствующих административно-территориальных единиц.

4. В целях организации выполнения эвакуационных мероприятий в центральных и местных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов, организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, создаются эвакуационные органы.

пункт 4 статьи 8 после слов "исполнительных органах," дополнить словами "государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов,";

Статья 9. Формирования гражданской защиты

1. Формирования гражданской защиты предназначены для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время.

2. Формирования гражданской защиты создаются в центральных и местных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов, организациях.

3. В формирования гражданской защиты зачисляются трудоспособные мужчины и женщины, за исключением лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, и на военное время – военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания.

Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

пункт 2 статьи 9 после слов "исполнительных органах," дополнить словами "государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов,";

Статья 10. Организации образования уполномоченного органа

Заголовок статьи 10 в редакции Закона РК от 13.06.2017 № 69-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Организации образования уполномоченного органа создаются в целях подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием по образовательным программам, определяемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, а также в целях организации дополнительного образования специалистов в сфере гражданской защиты.

2. Главными задачами организаций образования уполномоченного органа являются:

1) подготовка специалистов в сфере гражданской защиты;

2) создание условий для профессионального роста и повышения квалификации специалистов в сфере гражданской защиты;

3) проведение научных исследований по актуальным проблемам совершенствования деятельности в соответствии с профилем подготовки специалистов, внедрение полученных результатов исследований в учебный процесс и практику;

4) организация и осуществление первоначальной профессиональной подготовки лиц, поступающих на службу в органы гражданской защиты.

Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 13.06.2017 № 69-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в статье 10: пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Организации образования уполномоченного органа создаются в целях подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием по образовательным программам, определяемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, а также в целях организации дополнительного образования специалистов в сфере гражданской защиты.";

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) организация и осуществление первоначальной профессиональной подготовки лиц, поступающих на службу в органы гражданской защиты.»

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 11. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты

Правительство Республики Казахстан:

- 1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере гражданской защиты, в областях промышленной безопасности и государственного материального резерва стратегические и тактические меры по ее осуществлению;
- 2) создает государственный резерв;
- 3) осуществляет общее руководство и определяет единую политику развития государственного резерва;
- 4) выделяет средства из резерва Правительства Республики Казахстан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Республики Казахстан, а также на оказание гуманитарной помощи другим государствам;
- 5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 6) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 8) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

9) утверждает номенклатуру и объем хранения материальных ценностей государственного резерва;

10) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

11) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

12) утверждает правила оперирования материальными ценностями государственного резерва;

13) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

14) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

15) исключен Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16) - 22) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

23) утверждает правила списания, уничтожения, утилизации материальных ценностей государственного резерва и реализации утилизированных товаров;

24) утверждает перечень республиканских служб гражданской защиты;

25) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

26) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

27) - 30) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

31) утверждает правила создания и использования объектов гражданской обороны;

32) утверждает правила возмещения затрат пунктам хранения материальных ценностей государственного резерва, а также возмещения затрат за материальные ценности государственного резерва, использованные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи;

33) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 367-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

34) утверждает правила выпуска материальных ценностей из государственного резерва в порядке освежения и разбронирования;

34-1) утверждает правила использования материальных ценностей государственного резерва в период мобилизации, военного положения и в военное время;

34-2) утверждает правила оказания гуманитарной помощи;

35) - 37) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

38) утверждает перечень субъектов торговой деятельности - получателей материальных ценностей, объем, цену и размер торговой надбавки в случае использования государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок;

39) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

40) принимает решения о перемещении в другую местность, перепрофилировании на другой вид аварийно-спасательных и неотложных работ или ликвидации республиканских и территориальных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований;

41) принимает решения о привлечении профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий за пределами территории Республики Казахстан;

42) принимает решения о выпуске материальных ценностей государственного резерва в порядке разбронирования, за исключением случаев выпуска материальных ценностей для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, передачи на баланс других государственных органов, утилизации, уничтожения;

43) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44) исключен Законом РК от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

45) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

46) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

47) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

48) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

49) - 51) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

52) исключен Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

53) - 57) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

58) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

59) исключен Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

60) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

61) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

62) утверждает правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера;

63) утверждает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов;

64) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

65) при необходимости обращается к иностранному государству, международной организации за помощью в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Республики Казахстан;

66) - 68) исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

69) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

70) создает правительственную комиссию по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибло пять и более человек, на основании поручения Премьер-Министра Республики Казахстан или Президента Республики Казахстан;

71) утверждает правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибло пять и более человек;

72) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 12. Уполномоченный орган

1. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в сфере гражданской защиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) руководит силами гражданской защиты при организации и проведении мероприятий гражданской защиты;

4) принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам подготовки и ведения гражданской обороны, обязательные для исполнения государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, центральными и местными исполнительными органами, организациями и гражданами;

5) разрабатывает и утверждает номенклатуру и объем материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа;

6) разрабатывает и утверждает правила оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа;

7) обеспечивает боевую и мобилизационную готовность территориальных органов уполномоченного органа, воинских частей гражданской обороны;

8) осуществляет прием на службу сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, перемещение по службе, увольнение со службы, решение вопросов присвоения воинских и специальных званий в пределах своей компетенции;

9) награждает ведомственными наградами и вносит Президенту Республики Казахстан представление к награждению государственными наградами;

10) обеспечивает информирование и оповещение населения, органов управления гражданской защиты заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) оперативно при возникновении чрезвычайной ситуации;

11) разрабатывает и утверждает правила использования для спасения людей в случае крайней необходимости средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;

12) осуществляет проведение аварийно-спасательных и неотложных работ;

13) осуществляет международное сотрудничество в сфере гражданской защиты;

14) приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;

15) осуществляет проведение дознания по делам об уголовных правонарушениях, связанных с пожарами, в пределах своих полномочий;

16) осуществляет государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности;

17) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со [статьей 143](#) Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

18) осуществляет государственный контроль в области гражданской обороны;

19) организует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

20) осуществляет контроль за готовностью пожарных подразделений в населенных пунктах и на объектах к борьбе с пожарами;

21) определяет структуру планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

22) разрабатывает планы гражданской обороны областей, городов, районов;

23) разрабатывает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов и представляет их на утверждение в Правительство Республики Казахстан;

24) разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке органов управления и сил гражданской защиты;

25) разрабатывает и утверждает инструкцию по определению потребности в средствах гражданской защиты;

26) разрабатывает и утверждает правила хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны;

27) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны;

28) разрабатывает и утверждает квалификационные требования к специализированным учебным центрам в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб;

29) разрабатывает и утверждает программу курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб, а также образец свидетельства об их окончании;

30) разрабатывает и утверждает перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба;

31) разрабатывает и утверждает инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

32) разрабатывает и утверждает учебную программу первоначальной подготовки добровольных пожарных;

33) разрабатывает и утверждает учебную программу подготовки руководителей, специалистов органов управления и сил гражданской защиты, обучения населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;

34) разрабатывает и утверждает положение о республиканских службах гражданской защиты;

35) разрабатывает и утверждает правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности;

36) принимает решение о выпуске материальных ценностей из государственного резерва для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в порядке разбронирования;

37) обеспечивает деятельность сил гражданской защиты;

38) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан об использовании имеющихся в составе государственного и мобилизационного резервов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других ресурсов, об использовании средств из резерва Правительства Республики Казахстан для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

39) использует данные дистанционного зондирования Земли для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оценки их последствий;

40) участвует в разработке и согласовании карты экологической чувствительности с индексами чувствительности для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

41) при ликвидации чрезвычайных ситуаций мобилизует материально-технические ресурсы организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

42) проводит аттестацию профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах;

- 43) ведет государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 44) обеспечивает охрану от пожаров территорий населенных пунктов и особо важных объектов государственной собственности;
- 45) обеспечивает создание запасных (загородных) и подвижных пунктов управления для начальника гражданской обороны Республики Казахстан и центральных исполнительных органов;
- 46) разрабатывает и утверждает нормы минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайных ситуаций;
- 47) выделяет на основании поручения Премьер-Министра Республики Казахстан средства из резерва Правительства Республики Казахстан для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
- 48) разрабатывает и утверждает правила организации и деятельности государственной системы гражданской защиты;
- 49) разрабатывает и утверждает правила организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, органов управления при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
- 50) разрабатывает и утверждает правила приобретения и использования имущества гражданской обороны;
- 51) разрабатывает и утверждает правила безопасности на водоемах;
- 52) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб;
- 53) разрабатывает и утверждает правила создания, содержания, материально-технического обеспечения, подготовки и привлечения формирований гражданской защиты;
- 54) разрабатывает и утверждает правила осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

55) разрабатывает и утверждает правила организации и ведения мероприятий гражданской обороны;

56) разрабатывает и утверждает правила перевода гражданской защиты с мирного на военное положение;

57) разрабатывает и утверждает правила применения воинских частей гражданской обороны в мирное время;

58) разрабатывает и утверждает правила исчисления стажа спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований для выплат процентных надбавок за выслугу лет;

59) разрабатывает и утверждает правила выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований;

60) разрабатывает и утверждает правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

61) разрабатывает и утверждает правила расследования аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций;

62) разрабатывает и утверждает разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам;

63) Подпункт 63) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

64) разрабатывает и утверждает правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

65) разрабатывает и утверждает нормативы численности сотрудников органов гражданской защиты;

66) проводит аккредитацию экспертных организаций;

67) разрабатывает и утверждает разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям;

68) разрабатывает и утверждает правила аккредитации экспертных организаций;

69) разрабатывает и утверждает правила проведения аудита в области пожарной безопасности;

70) ведет государственный реестр экспертных организаций;

71) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий;

72) разрабатывает и утверждает правила организации тушения пожаров;

73) разрабатывает и утверждает Устав службы противопожарной службы;

74) обеспечивает содержание оперативного резерва уполномоченного органа;

75) разрабатывает и утверждает правила аттестации профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах;

76) разрабатывает и утверждает правила пожарной безопасности;

77) разрабатывает и утверждает правила медицинской и психологической реабилитации сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты на базе медицинских учреждений и реабилитационных центров;

78) разрабатывает и утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;

79) использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;

80) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения эвакуационных мероприятий в мирное время;

81) выделяет и использует материальные ценности оперативного резерва уполномоченного органа;

81-1) утверждает правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера;

82) координирует деятельность морской организации уполномоченного органа;

83) при отказе единого оператора по поставке нефтепродуктов приобретать нефтепродукты по карточной системе самостоятельно закупает нефтепродукты на конкурентной основе за счет бюджетных средств на соответствующий год;

84) разрабатывает план гражданской обороны Республики Казахстан, являющийся составной частью плана обороны Республики Казахстан, и представляет его в Министерство обороны Республики Казахстан;

85) обеспечивает развитие кинологической службы в органах гражданской защиты;

86) использует технические средства при осуществлении государственного контроля в области гражданской обороны для фиксации фактов совершения нарушений и действий государственных инспекторов по государственному контролю в области гражданской обороны;

87) разрабатывает и утверждает перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, а также типовой договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

88) Подпункт 88) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

89) Подпункт 89) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

90) Подпункт 90) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

91) Подпункт 91) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

92) Подпункт 92) вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

93) разрабатывает и утверждает правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов гражданской защиты;

94) обеспечивает осуществление единой государственной кадровой политики в органах гражданской защиты;

95) организует подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для органов гражданской защиты;

96) разрабатывает и утверждает правила определения классной квалификации сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты;

97) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты и бесперебойную шифрованную связь в мирное и военное время;

98) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения эвакуационных мероприятий в военное время;

99) Подпункт 99) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

100) Подпункт 100) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

101) разрабатывает и утверждает правила ведения сейсмологического мониторинга;

102) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере гражданской защиты в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

103) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган имеет знамя и символ. Его территориальные органы и организации образования имеют знамена, воинские части гражданской обороны имеют боевые знамена, служба экстренной медицинской и психологической помощи имеет символ.

Описание знамени и символа уполномоченного органа, знамен территориальных органов, организаций образования уполномоченного органа, боевых знамен воинских частей гражданской обороны и символа службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа утверждается Президентом Республики Казахстан.

Сноска. Статья 12 - в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 17.07.2025 № 213-VIII (вводится в действие после дня введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления

*Закон дополнен статьей 12-1 в соответствии с
Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V*

Статья 12-1. Компетенция уполномоченного органа в области государственного материального резерва

Уполномоченный орган в области государственного материального резерва осуществляет следующие полномочия:

- 1) формирует и реализует государственную политику в области государственного резерва;
- 2) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 3) исключен Законом РК от 18.03.2019 [№ 237-VI](#) (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);
- 4) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 5) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 6) осуществляет управление системой государственного резерва, обеспечивает соблюдение требований настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Казахстан при размещении, хранении, перемещении, освежении и целевом использовании материальных ценностей государственного резерва;
- 7) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 8) приобретает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов;
- 9) осуществляет инвентаризацию материальных ценностей, хранящихся в пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва, привлекает к проведению инвентаризации должностных лиц и специалистов соответствующих государственных органов;
- 10) исключен Законом РК Закона РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 11) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
- 12) принимает решение о выпуске материальных ценностей системы государственного резерва в порядке освежения, утилизации;
- 12-1) принимает решение о перемещении материальных ценностей государственного резерва;

12-2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

12-3) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13) исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

14) принимает решения о перемещении разбронированных материальных ценностей мобилизационного резерва в целях пополнения номенклатуры государственного резерва;

15) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17-1) принимает решение о выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке заимствования;

17-2) по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом принимает решение о выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования для уничтожения или утилизации;

17-3) с участием заинтересованных государственных органов при изменении номенклатуры разрабатывает проект решения о выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования и вносит их на утверждение в Правительство Республики Казахстан;

17-4) организует хранение и освежение материальных ценностей государственного резерва;

17-5) по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами - получателями осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей государственного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов, подведомственной организации системы государственного резерва;

17-6) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области государственного резерва в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 12-2 в соответствии с
Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V

Статья 12-2. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности осуществляет следующие полномочия:

1) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1-1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

1-2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Подпункт 2) предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2026).

2) осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности;

Подпункт 2-1) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2026).

2-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля, в соответствии со [статьей 143](#) Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

3) исключен Законом РК от 19.04.2023 [№ 223-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4) исключен Законом РК от 29.12.2014 [№ 269-V](#) (вводится в действие с 01.01.2015);

5) организует и проводит расследование аварий совместно с заинтересованными государственными органами в пределах своей компетенции;

5-1) организует и проводит техническое расследование случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе совместно с заинтересованными государственными органами в пределах своей компетенции;

6) проводит аттестацию юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

6-1) проводит аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;

7) выдает разрешение на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств;

8) выдает разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, производство взрывных работ;

8-1) выдает лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением;

8-2) исключен Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9) исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статью 12-2 предусматривается дополнить подпунктами 9-1), 9-2) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

дополнить подпунктами 9-1), 9-2) и 9-3) следующего содержания:

"9-1) согласовывает сводный план обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов;

9-2) разрабатывает и утверждает нормативы численности должностных лиц служб производственного контроля;

9-3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области промышленной безопасности в соответствии с задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан";

10) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

11)-20) исключены Законом РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

*Закон дополнен статьей 12-2 в соответствии с
Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в
действие с 30.06.2025).*

Статья 12-3. Задачи органов гражданской защиты

1. Органы гражданской защиты осуществляют следующие основные задачи:
- 1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 - 2) организация и ведение мероприятий гражданской обороны;
 - 3) обеспечение пожарной и промышленной безопасности;
 - 4) формирование и развитие государственного резерва;
 - 5) развитие государственной системы гражданской защиты;
 - 6) межотраслевая координация в сфере гражданской защиты;
 - 7) оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации;
 - 8) материально-техническое оснащение органов гражданской защиты, профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты и поддержание их в постоянной готовности.

2. Иные задачи на органы гражданской защиты возлагаются законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Глав 2 дополнена статьей 12-3 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 30.06.2025).

Статья 13. Компетенция центральных исполнительных органов в сфере гражданской защиты

Центральные исполнительные органы Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

1) разрабатывают и утверждают план гражданской обороны центрального исполнительного органа;

2) разрабатывают, утверждают и (или) согласовывают нормативы, нормативные технические документы и правила, ведут государственный отраслевой учет в сфере гражданской защиты и представляют эти данные в уполномоченный орган;

2-1) осуществляют рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

3) руководят находящимися в их ведении службами наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

4) организуют научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

5) обеспечивают исполнение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты;

Подпункт 6) предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2027).

6) готовят предложения по перечню организаций для хранения материальных ценностей государственного резерва;

Подпункт 7) предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2027).

7) направляют предложения по перемещению материальных ценностей мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки;

Подпункт 8) предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2027).

8) оказывают организационную помощь уполномоченному органу в области государственного материального резерва при формировании и хранении материальных ценностей государственного резерва;

Подпункт 9) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

9) по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносят предложения в Правительство Республики Казахстан о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;

Статью 13 предусматривается дополнить подпунктом 9-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

10) **исключен Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);**

11) вносят предложения в Правительство Республики Казахстан по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

Статью 13 предусматривается дополнить подпунктами 11-1), 11-2), 11-3), 11-4), 11-5) и 11-6) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

12) проводят мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

13) осуществляют руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;

14) создают запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляют внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

15) разрабатывают и утверждают планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом;

16) обеспечивают создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;

Статью 13 предусматривается дополнить подпунктом 16-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027). дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

"16-1) выполняют требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций;"

17) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 13-1. Компетенция государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в сфере гражданской защиты

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-
VIII (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, в пределах своей компетенции:

- 1) разрабатывают и утверждают план гражданской обороны государственного органа;
- 2) организуют научные исследования (при необходимости), а также пропаганду знаний и обучение специалистов в сфере гражданской защиты;
- 3) Подпункт 3) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 4) Подпункт 4) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 5) Подпункт 5) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 6) Подпункт 6) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 7) Подпункт 7) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 8) Подпункт 8) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 9) Подпункт 9) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 10) Подпункт 10) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).
- 11) осуществляют руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;
- 12) создают запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляют внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;
- 13) обеспечивают создание запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;
- 14) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

**Статья 14. Компетенция
Министерства обороны
Республики Казахстан в сфере
гражданской защиты**

Министерство обороны Республики Казахстан:

1) оповещает уполномоченный орган, а через местные органы военного управления - территориальные органы уполномоченного органа о введении соответствующей степени боевой готовности, а также объявлении мобилизации;

2) проводит на основании указов Президента Республики Казахстан призыв граждан на воинскую службу в систему гражданской обороны Республики Казахстан, а также призыв граждан по мобилизации;

3) взаимодействует с уполномоченным органом при решении задач по защите населения и территорий от последствий применения современных средств поражения, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в подпункте 1) статьи 14 слова "территориальные подразделения ведомства" заменить словами "территориальные органы";

Статья 15. Компетенция местных представительных и исполнительных органов в сфере гражданской защиты

1. Местные представительные органы:

- 1) утверждают правила по обеспечению общественного порядка и безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, их предупреждению и ликвидации, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность;
- 2) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан.

2. Местные исполнительные органы в сфере гражданской защиты осуществляют ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций местного масштаба на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также совместно с территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа обеспечивают их предупреждение и ликвидацию.

3. К полномочиям местных исполнительных органов в сфере гражданской защиты относятся:

- 1) информирование населения и организаций о мерах в сфере гражданской защиты;
- 2) **создание пунктов пожаротушения, организация**, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;
- 3) оказание необходимой помощи в случае вредного воздействия опасных производственных факторов с привлечением имеющихся сил, средств и ресурсов по выполнению мероприятий по их локализации, спасению жизни людей, защите их здоровья, прав и интересов, охране собственности, поддержанию общественного порядка;

- 4) создание и поддержание в постоянной готовности сил и средств территориальной подсистемы управления гражданской защиты;
- 5) участие в расследовании аварий, чрезвычайных ситуаций;
- 6) обеспечение в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями исполнения местного бюджета по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- 7) **исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**
- 8) руководство территориальной подсистемой гражданской защиты в пределах своей компетенции;
- 9) определение объемов и принятие необходимых мер по накоплению, хранению, обновлению и поддержанию в готовности имущества гражданской обороны;
- 10) повышение надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в районах разрабатываемых месторождений и сейсмоопасных регионах;
- 10-1) организация проведения оценки сейсмической опасности и сейсмического зонирования (районирования) на соответствующей административно-территориальной единице;
- 10-2) расширение и модернизация сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;
- 10-3) утверждение разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска;
- 11) организация размещения технических средств оповещения и информирования;
- 12) организация информационного взаимодействия аварийных и экстренных служб областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, служб гражданской защиты с единой дежурно-диспетчерской службой "112";
- 13) жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях;
- 14) утверждение планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий;
- 15) тушение степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;

16) выделение средств из чрезвычайного резерва местных исполнительных органов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;

17) разработка и принятие мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, защите материальных и культурных ценностей, а также ликвидации последствий и снижению ущерба при чрезвычайных ситуациях;

18) организация медицинского обеспечения, в том числе лекарственными средствами и медицинскими изделиями, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации;

19) обеспечение создания запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;

20) исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

"21) государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;"

22) осуществляет постановку на учет и снятие с учета опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

дополнить подпунктами 22-1), 22-2), 22-3) и 22-4) следующего содержания:

"22-1) обеспечение сил и средств, привлекаемых для ликвидации степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, горюче-смазочными материалами и питанием;

22-2) выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

22-3) утверждение плана гражданской обороны соответствующей административно-территориальной единицы;

22-4) организация научных исследований (при необходимости), пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;"

23) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

4. Местные исполнительные органы вправе:

1) принимать решение о выделении бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан для социальной помощи в соответствии с пунктами 3, 4, 5 и 7 статьи 103 настоящего Закона добровольным пожарным, спасателям добровольных аварийно-спасательных служб и формирований, а также членам их семей;

2) оказывать содействие в оснащении добровольных аварийно-спасательных служб и формирований, добровольных противопожарных формирований;

3) при наличии бюджетных средств оказывать содействие уполномоченному органу в материально-техническом оснащении, строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений его территориальных органов и подведомственных государственных учреждений в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом.

4) оказывать содействие территориальным органам уполномоченного органа в создании и оснащении центров обучения и подготовки населения в сфере гражданской защиты;

5) принимать решение о выделении денег из местного бюджета для разработки разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска.

в подпункте 2) слова "организация пожарных постов," заменить словами "создание пунктов пожаротушения, организация";

подпункт 3) после слов "прав и" дополнить словом "законных";

подпункт 7) исключить;

дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 10-3) следующего содержания:

"10-1) организация проведения оценки сейсмической опасности и сейсмического зонирования (районирования) на соответствующей административно-территориальной единице;

10-2) расширение и модернизация сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;

10-3) утверждение разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска;";

в подпункте 11) слова "и информирования" исключить;

подпункт 20) исключить;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

"21) государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;";

Статья 16. Права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты

1. Организации имеют право:

- 1) вносить в государственные органы и органы местного самоуправления предложения по обеспечению гражданской защиты;
- 2) проводить работы по установлению причин и обстоятельств аварий, инцидентов и пожаров, происшедших на их объектах;
- 3) устанавливать меры социального и экономического стимулирования по обеспечению гражданской защиты в пределах, определенных законодательством Республики Казахстан;
- 4) получать информацию по вопросам гражданской защиты;
- 5) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, негосударственную противопожарную службу, которую они содержат за счет собственных средств, а также привлекать негосударственную противопожарную службу на основе договоров;
- 6) проводить оценку рисков в области промышленной безопасности.

2. Организации обязаны:

- 1) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а также выполнять предписания по устранению нарушений, выданные государственными инспекторами;
- 2) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению промышленной и пожарной безопасности;
- 3) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- 4) **исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**
- 5) содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;
- 6) оказывать содействие при тушении пожаров, ликвидации аварий, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, допустивших нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, возникновение пожаров и аварий, обеспечивать доступ подразделениям сил гражданской защиты при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) представлять по запросам уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности и их государственных инспекторов сведения и документы о состоянии пожарной и промышленной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также происшедших на их территориях пожарах, авариях, инцидентах и их последствиях;

8) незамедлительно сообщать противопожарной службе о возникших пожарах, изменении состояния дорог и подъездов;

9) предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

10) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обеспечивать возмещение вреда (ущерба), причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности физических и юридических лиц;

11) планировать и осуществлять мероприятия по защите работников и объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктом 12) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"12) проводить учения и тренировки в сфере гражданской защиты.";

3. Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в дополнение к пункту 2 настоящей статьи обязаны:

1) применять технологии, опасные технические устройства, взрывчатые вещества и изделия на их основе, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

В подпункт 1) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 1) после слова "технологии" дополнить словами "на опасных производственных объектах";

2) ~~организовывать и~~ осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

В подпункт 2) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в подпункте 2) слова "организовывать и" исключить;

Пункт 3 предусматривается дополнить подпунктом 2-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) создавать службу производственного контроля, которая подчиняется непосредственно первому руководителю организации;"

3) проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

4) проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также указанных в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона;

Подпункт 4) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) проводить технические освидетельствования опасных технических устройств и технических устройств;"

5) проводить экспертизу **опасных технических устройств и** технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

В подпункт 5) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 5) после слова "экспертизу" дополнить словами "опасных технических устройств и";

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

7) принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

9) немедленно информировать о произошедшей аварии работников, профессиональную аварийно-спасательную службу в области промышленной безопасности, территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа и территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации;

Пункт 3 предусматривается дополнить подпунктом 9-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) информировать об общем уровне опасности опасного производственного объекта территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;"

10) вести учет аварий, инцидентов, случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе на опасных производственных объектах;

11) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

12) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию о травматизме и инцидентах;

12-1) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию по учету (приходу, расходу, выдаче и возврату) взрывчатых веществ и изделий на их основе, применяемых при производстве взрывных работ на опасных производственных объектах;

13) обеспечивать государственного инспектора при нахождении на опасном производственном объекте средствами индивидуальной защиты, приборами безопасности;

14) обеспечивать своевременное обновление опасных технических устройств технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы;

В подпункт 14) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 14) после слова "обновление" дополнить словами "опасных технических устройств";

Пункт 3 предусматривается дополнить подпунктом 14-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

"14-1) обеспечивать своевременное исполнение сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов";

15) декларировать промышленную безопасность опасных производственных объектов, определенных настоящим Законом;

16) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

17) обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;

В подпункт 17) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в подпункте 17) слова "знаний специалистов, работников" заменить словами "знаний (проведение экзаменов) руководителей, специалистов и работников";

18) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности договоры на проведение профилактических и горноспасательных, газоспасательных, противобронных работ на опасных производственных объектах либо создавать профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности;

Подпункт 18) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности или заключать договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;"

19) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

20) осуществлять постановку на учет, снятие с учета опасных технических устройств и опасных производственных объектов;

В подпункт 20) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 20) после слова "учета" дополнить словами "опасных технических устройств и";

21) согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

22) при вводе в эксплуатацию опасных технических устройств проводить, технические освидетельствования с участием государственного инспектора;

В подпункт 22) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в подпункте 22) слова "опасного производственного объекта проводить приемочные испытания," заменить словами "опасных технических устройств проводить";

23) поддерживать в готовности профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности с обеспечением комплектации, необходимой техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-спасательных работ;

24) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах;

25) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов на проведение работ в соответствии с планом ликвидации аварий;

26) создавать системы мониторинга, связи и поддержки действий в случае возникновения аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование;

27) осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах;

28) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения.

4. Действие подпункта 18) пункта 3 настоящей статьи не распространяется на организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, если ими на этих объектах ведутся только:

геологоразведочные работы, за исключением геологоразведки углеводородного сырья, и горные работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых без проведения буровзрывных работ;

Абзац 3 пункта 4 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"работы с использованием грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), эскалаторов, лифтов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью;"

работы, связанные с эксплуатацией автозаправочных станций и хлебоприемных пунктов.

5. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне в дополнение к пункту 2 настоящей статьи, обязаны:

- 1) разрабатывать и реализовывать планы гражданской обороны;
- 2) разрабатывать, утверждать и реализовывать планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий;
- 3) осуществлять мероприятия гражданской обороны по защите работников и объектов при ведении военных конфликтов;
- 4) осуществлять обучение работников по гражданской обороне;
- 5) создавать запасы и поддерживать в постоянной готовности средства коллективной и индивидуальной защиты;
- 6) организовывать проведение аварийно-спасательных и неотложных работ на своих объектах.

Статья 17. Деятельность общественных объединений в сфере гражданской защиты

1. Общественные объединения в сфере гражданской защиты:

осуществляют пропаганду знаний в сфере гражданской защиты среди населения;

оказывают содействие центральным и местным исполнительным органам в предоставлении срочной гуманитарной и иной помощи пострадавшим;

осуществляют иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

2. Представители общественных объединений имеют право участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций при наличии статуса спасателя или добровольного пожарного, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

3. Общественные объединения координируют свою деятельность по оказанию срочной гуманитарной и иной помощи пострадавшим с уполномоченным органом или **его территориальными органами**, их действия должны быть отражены в соответствующих планах действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в пункте 3 статьи 17 слова "территориальными подразделениями его ведомства" заменить словами "его территориальными органами";

Статья 18. Права и обязанности физических лиц в сфере гражданской защиты

1. Физические лица имеют право:

1) на заблаговременное получение информации о риске возникновения опасных факторов чрезвычайных ситуаций, которым могут подвергаться, и о мерах необходимой безопасности;

2) обращаться лично, направлять в государственные органы и органы местного самоуправления Республики Казахстан индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты граждан, объектов от чрезвычайных ситуаций и последствий, вызванных ими;

3) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в пределах, установленных законами Республики Казахстан;

4) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, другое имущество, предназначенное для защиты граждан, в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

5) на возмещение вреда, причиненного их здоровью, и ущерба имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) на социальное обеспечение в случаях потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, если они произошли вследствие выполнения обязанностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их здоровью, и ущерба имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Физические лица обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан в сфере гражданской защиты;
- 2) информировать единую дежурно-диспетчерскую службу "112" о ставших им известными угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
- 3) знать и выполнять порядок действий по сигналу оповещения "Внимание всем!";
- 4) проходить обучение по гражданской защите;
- 5) соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой и хозяйственной деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- 6) до прибытия подразделений противопожарной службы принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- 7) оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, не связанное непосредственно с их тушением;
- 8) выполнять предписания и законные требования государственных инспекторов и органов гражданской защиты;
- 9) принимать участие в проводимых учениях и тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, бережно относиться к средствам защиты населения и объектов.

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктом 10) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

"10) до начала путешествия информировать территориальный орган уполномоченного органа о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

Перечень труднодоступных местностей, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, и порядок информирования территориальных органов уполномоченного органа определяются уполномоченным органом."

3. Физические лица, работающие на опасных производственных объектах, в дополнение к пункту 2 настоящей статьи обязаны:

- 1) соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности;
- 2) незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте, в случае обнаружения пожаров уведомлять о них противопожарную службу;
- 3) проходить обучение и инструктаж, переподготовку, проверку знаний по вопросам пожарной и промышленной безопасности;
- 4) оказывать содействие комиссии по расследованию аварии.

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности в сфере гражданской защиты, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами.

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Глава 4. РУКОВОДСТВО И МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Статья 19. Руководство и управление гражданской обороной

1. Руководство гражданской обороной осуществляет Премьер-Министр Республики Казахстан, который по должности является начальником гражданской обороны Республики Казахстан.

2. Руководитель уполномоченного органа по должности является заместителем начальника гражданской обороны Республики Казахстан и в мирное время руководит гражданской обороной.

3. Руководство гражданской обороной в центральных исполнительных органах и государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, организациях осуществляют их первые руководители, которые являются по должности соответствующими начальниками гражданской обороны.

4. Руководство гражданской обороной в административно-территориальных единицах Республики Казахстан осуществляют акимы, которые являются по должности начальниками гражданской обороны соответствующих административно-территориальных единиц.

5. Руководители территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа являются по должности заместителями соответствующих начальников гражданской обороны административно-территориальных единиц.

6. Подготовка государства по гражданской обороне осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения и объектов.

7. Ведение гражданской обороны на территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях в исключительных случаях начинается с фактического начала военных конфликтов или введения военного положения на территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях по распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан.

8. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны возлагается на:

1) уполномоченный орган и его территориальные органы;

2) структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

При этом структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны могут быть организационно объединены с мобилизационными органами государственного органа;

3) структурные подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, непосредственно подчиненных первому руководителю.

Часть должностей в пределах лимита штатной численности в уполномоченном органе, ведомстве, а также подведомственных ведомству территориальных подразделениях и государственных учреждениях комплектуется военнослужащими, в том числе переведенными (прикомандированными) из Министерства обороны Республики Казахстан, специальных государственных органов, правоохранительных органов, других войск и воинских формирований.

9. Начальники гражданской обороны обязаны:

1) утверждать план гражданской обороны соответствующего уровня, за исключением плана гражданской обороны Республики Казахстан;

1-1) вводить в действие план гражданской обороны соответствующего уровня при объявлении мобилизации, введении военного положения и в военное время;

2) проводить эвакуационные мероприятия на подведомственной территории в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) привлекать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, к проведению мероприятий гражданской обороны граждан и организации.

в статье 19:

пункт 3 после слов "органах и" дополнить словами "государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,";

в пункте 5 слова "территориальных подразделений ведомства" заменить словами "территориальных органов";

в пункте 8:

подпункты 1) и 2) части первой изложить в следующей редакции:

"1) уполномоченный орган и его территориальные органы;

2) структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

При этом структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны могут быть организационно объединены с мобилизационными органами государственного органа;"

в части второй слова ", ведомстве, а также подведомственных ведомству территориальных подразделениях" заменить словами "и его территориальных органах";

Статья 20. Отнесение городов к
группам по гражданской обороне.
Отнесение организаций к
категориям по гражданской
обороне

1. Отнесение городов к группам, а организаций к категориям по гражданской обороне осуществляется с целью комплексного и дифференцированного проведения мероприятий гражданской обороны в зависимости от государственного, оборонного значения и жизнеобеспечения населения.

2. В зависимости от объема выполняемых задач по гражданской обороне для городов определяются следующие группы: особая, первая и вторая.

Отнесение городов к группам устанавливается по следующим критериям:

- 1) к особой группе относится столица;
- 2) к первой группе относятся города республиканского значения;
- 3) ко второй группе относятся города областного значения.

Пункт 3 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций для организаций определяются следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная.

К особо важной категории относятся организации, на территории которых расположены стратегические объекты, нарушение функционирования которых создает угрозу национальной безопасности и опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

К категорированным относятся организации, нарушение функционирования которых может привести к значительным социально-экономическим последствиям, возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштабов:

- особо важные объекты государственной собственности, обращением с патогенными биологическими агентами II группы патогенности;

- организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, энергетики, связи и имеющие важное государственное и экономическое значение;

- организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов;

- организации, на территории которых расположены объекты жизнеобеспечения.

4. При расположении организации на одной производственной территории с организацией, отнесенной к категории по гражданской обороне, она приравнивается к той же категории.

5. Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы совместно с **территориальными органами** уполномоченного органа ежегодно **подготавливается перечень по отнесению организаций к категориям по гражданской обороне, который** утверждается начальниками гражданской обороны соответствующих областей, городов республиканского значения и столиц.

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. В зависимости от объема выполняемых задач по гражданской обороне для городов определяются следующие группы: особая, первая и вторая.

Отнесение городов к группам устанавливается по следующим критериям:

- 1) к особой группе относится столица;
- 2) к первой группе относятся города республиканского значения;
- 3) ко второй группе относятся города областного значения.

3. В зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий возможных чрезвычайных ситуаций глобального, регионального и местного масштабов и угрозы национальной безопасности организации подразделяются на следующие категории по гражданской обороне: особо важная и категорированная.

К особо важной категории относятся организации, имеющие мобилизационные заказы.

К категорированным относятся:

особо важные объекты государственной собственности;

стратегические объекты;

организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, имеющие важное государственное и экономическое значение;

организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов, обращением с патогенными биологическими агентами II группы патогенности;

действующие, строящиеся, реконструируемые и проектируемые объекты жизнеобеспечения.";

в пункте 5:

слова "территориальными подразделениями" заменить словами "территориальными органами";

слова "подготавливаются перечни по отнесению городов к группам, организаций - к категориям по гражданской обороне, которые утверждаются" заменить словами "подготавливается перечень по отнесению организаций к категориям по гражданской обороне, который утверждается";

Статья 21. Мероприятия гражданской обороны

В целях защиты населения, объектов и территории Республики Казахстан, снижения ущерба и потерь при возникновении военных конфликтов государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, центральными и местными исполнительными органами, организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, в пределах своей компетенции проводятся следующие мероприятия гражданской обороны:

1) заблаговременно:

разработка планов гражданской обороны;

создание и развитие запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления, систем оповещения и связи и поддержание их в готовности к использованию;

создание, укомплектование, оснащение и поддержание в готовности сил гражданской защиты;

подготовка органов управления гражданской защиты и обучение населения способам защиты и действиям в случаях применения современных средств поражения;

строительство и накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию;

создание, накопление и своевременное освежение имущества гражданской обороны;

планирование эвакуационных мероприятий;

планирование и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию отраслей и организаций;

2) при возникновении военных конфликтов:
введение в действие планов гражданской обороны, задействование запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;
оповещение об угрозе и применении современных средств поражения, информирование населения о порядке действий;
укрытие населения в простейших укрытиях и защитных сооружениях гражданской обороны, при необходимости - использование средств индивидуальной защиты;
оказание медицинской помощи раненым и пораженным;
проведение эвакуационных мероприятий;
создание дополнительных пунктов управления, систем оповещения и связи гражданской защиты;
проведение аварийно-спасательных и неотложных работ;
восстановление нарушенных систем оповещения и связи;
восстановление готовности формирований гражданской защиты.

Сноска. Статья 21 – с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в статье 21:

абзац первый после слов "военных конфликтов" дополнить словами "государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан,";

в абзаце третьем подпункта 1) слова "систем управления," заменить словами "запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления, систем";

в подпункте 2):

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"введение в действие планов гражданской обороны, задействование запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;"

абзац третий после слов "населения в" дополнить словами "простейших укрытиях и";

абзац шестой после слов "пунктов управления," дополнить словом "систем";

в абзаце восьмом слово "управления," исключить;

Глава 5. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, ОБЪЕКТЫ И ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Статья 22. Воинские части гражданской обороны и их задачи в мирное и военное время

1. Основными задачами воинских частей гражданской обороны являются:

1) в мирное время:

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Республики Казахстан;

организация боевой, мобилизационной и политической подготовки;

выполнение работ по жизнеобеспечению населения в зонах чрезвычайных ситуаций;

участие в мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

обеспечение охраны и обслуживания пунктов управления, находящихся в ведении уполномоченного органа;

перевозка, сопровождение и охрана грузов, доставляемых в зоны чрезвычайных ситуаций, в том числе и в иностранные государства;

осуществление мероприятий по подготовке к мобилизационному развертыванию и приведению в высшие степени боевой готовности;

поддержание в готовности учебных объектов, полигонов;

защита сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты, а также средств гражданской защиты при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;

отражение вооруженного нападения на охраняемые караулы, объекты, помещения и сооружения воинских частей гражданской обороны, территориальных органов уполномоченного органа, его ведомств, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, подведомственной организации системы государственного резерва при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;

2) в военное время:

создание оборонительных рубежей и позиций;

ведение радиационной, химической разведки в очагах поражения и зонах заражения;

проведение аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах поражения, зонах заражения и катастрофического затопления;

восстановление аэродромов, дорог, переправ и других важных элементов инфраструктуры тыла, оборудование перегрузочных пунктов;

2) в военное время:

создание оборонительных рубежей и позиций;

ведение радиационной, химической разведки в очагах поражения и зонах заражения;

проведение аварийно-спасательных и неотложных работ в очагах поражения, зонах заражения и катастрофического затопления;

восстановление аэродромов, дорог, переправ и других важных элементов инфраструктуры тыла, оборудование перегрузочных пунктов;

участие в проведении эвакуационных мероприятий;

В абзац 7 подпункта 2) предусматривается изменение Законом РК от 30.06.2025 № 202-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

абзац седьмой подпункта 2) пункта 1 статьи 22 после слов "территориальной обороны" дополнить словами "Республики Казахстан".

выполнение отдельных задач территориальной обороны;

выполнение указаний Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по вопросам организации обороны.

2. Участие воинских частей гражданской обороны в аварийно-спасательных и неотложных работах на территориях иностранных государств осуществляется в порядке, определенном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

3. Решение о применении воинских частей гражданской обороны в мирное время принимает руководитель уполномоченного органа.

3-1. В воинских частях гражданской обороны создаются подразделения специального назначения для выполнения задач, указанных в абзацах третьем, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом подпункта 1) пункта 1 настоящей статьи.

4. Воинские части гражданской обороны комплектуются также гражданским персоналом. Перечень должностей, замещаемых гражданским персоналом, устанавливает руководитель уполномоченного органа в пределах лимитов общей численности уполномоченного органа, утвержденных Правительством Республики Казахстан.

5. Для мобилизационного развертывания воинских частей гражданской обороны создаются и содержатся согласно штатам и нормам положенности: техника, вооружение, запасы материально-технических средств.

6. Режим службы и продолжительность рабочего дня личного состава воинских частей гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ устанавливаются руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации с учетом характера, особенностей их проведения, санитарных правил и гигиенических нормативов.

7. Жилые помещения и другие строения военных городков, полигоны, учебные объекты, учебно-материальная база, материально-технические средства воинских частей гражданской обороны являются государственной собственностью. Перечисленное и иное выделенное воинским частям гражданской обороны имущество закрепляется за ними на праве оперативного управления.

Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 13.06.2017 № 69-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Объекты и имущество гражданской обороны

1. К объектам гражданской обороны относятся: запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления, защитные сооружения гражданской обороны, простейшие укрытия, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

К имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты, средства связи и оповещения и другие материально-технические средства.

2. Для обеспечения мероприятий гражданской обороны в органах управления гражданской защиты создаются запасы имущества гражданской обороны.

3. Объекты и имущество гражданской обороны, являющиеся государственной собственностью и предназначенные для обеспечения мероприятий гражданской обороны и выполнения мобилизационных заданий, не подлежат отчуждению.

Статью 23 предусматривается дополнить пунктами 3-1, 3-2 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

"3-1. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия и мобильные защитные сооружения.

Защитные сооружения гражданской обороны, за исключением мобильных защитных сооружений гражданской обороны, подлежат государственной регистрации в правовом кадастре.

Защитное сооружение гражданской обороны (отдельно стоящее или встроенное) в составе здания и сооружения рассматривается как отдельный объект недвижимости с присвоением самостоятельного кадастрового номера.

3-2. Решением местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по представлению территориальных органов уполномоченного органа утверждается перечень защитных сооружений гражданской обороны, являющихся государственной собственностью и подлежащих государственной регистрации возникновения, изменения или прекращения прав (обременения прав) на недвижимое имущество в регистрирующем органе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

4. Для оперативного управления силами и средствами гражданской защиты создаются запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления.

5. Защитные сооружения гражданской обороны государственных органов содержатся за счет бюджетных средств.

Часть 2 пункта 5 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Защитные сооружения гражданской обороны организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, содержатся за счет средств указанных организаций. Защитные сооружения гражданской обороны должны быть рассчитаны на наибольшую работающую смену и использоваться в целях гражданской защиты.";

6. В случае реорганизации или ликвидации юридического лица, имеющего объекты и имущество гражданской обороны, обязанности по поддержанию в готовности и целевому использованию объектов и имущества гражданской обороны, а также задания по их созданию и накоплению переходят к новым собственникам объектов и имущества гражданской обороны.

Сноска. Статья 23 с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

РАЗДЕЛ 3. АВИАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 24. Авиация уполномоченного органа

Авиация уполномоченного органа выполняет:

- 1) полеты по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, оказанию помощи при стихийных бедствиях;
- 2) полеты по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных мероприятий;
- 3) транспортно-пассажирские полеты по доставке личного состава и груза уполномоченного органа и его территориальных органов, аварийно-спасательных служб и формирований к зонам чрезвычайных ситуаций;
- 4) полеты по эвакуации пострадавших лиц, населения и имущества из зон чрезвычайной ситуации, а также граждан Республики Казахстан из иностранных государств;
- 5) полеты по доставке гуманитарного груза в зоны чрезвычайных ситуаций;
- 6) участие в республиканских и международных учениях, в международных проектах;
- 7) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники и ее компонентов;
- 8) воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, связанные с деятельностью в сфере гражданской защиты;
- 9) полеты по производству аэросъемочных, картографо-геодезических и авиационно-химических работ;
- 10) полеты по обслуживанию лесного хозяйства;
- 11) полеты по обеспечению строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в сфере гражданской защиты;
- 12) полеты с морских судов и морских буровых установок, искусственных островов нефтегазового сектора по перевозке вахтовых бригад, оборудования;
- 13) осуществление аэропортовой деятельности;
- 14) полеты по патрулированию степной, водной, лесной и горной местности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- 15) полеты по предупреждению и тушению пожаров;
- 16) полеты по организации служб наблюдения и оповещения (заброска и обслуживание постов);
- 17) полеты по обслуживанию полевых экспедиционных работ;
- 18) аэровизуальные полеты по обследованию линий электропередач и магистральных трубопроводов;
- 19) тренировочные полеты для поддержания профессионального уровня летного состава и освоения новой техники;
- 20) дежурство воздушных судов с целью их постоянной готовности для выполнения полетов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- 21) приобретение нефтепродуктов у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.

Авиация уполномоченного органа выполняет полеты по заявкам уполномоченного органа и его территориального органа.

Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в статье 24: в подпункте 3) слова ", территориальных подразделений его ведомства" заменить словами "и его территориальных органов";

дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:

"20) дежурство воздушных судов с целью их постоянной готовности для выполнения полетов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

21) приобретение нефтепродуктов у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определенного уполномоченным органом по государственному регулированию производства нефтепродуктов.";

дополнить частью второй следующего содержания:

"Авиация уполномоченного органа выполняет полеты по заявкам уполномоченного органа и его территориального органа.";

Статья 24-1. Морская
организация
уполномоченного органа
в соответствии с Законом РК
от 24.06.2025 № 196-VIII
(вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня
его первого официального
опубликования)

1. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность морской организации уполномоченного органа, определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Морская организация уполномоченного органа:
обеспечивает уполномоченный орган информацией о разливах нефти;
проводит учения и тренировки, а также осуществляет оперативные действия по ликвидации разливов нефти;

осуществляет ликвидацию загрязнений аварийных разливов нефти и опасных грузов в казахстанском секторе Каспийского моря;

осуществляет оказание помощи при аварийных случаях в казахстанском секторе Каспийского моря;

осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 25. Создание аварийно-спасательных служб и формирований

1. Аварийно-спасательные службы и формирования подразделяются на профессиональные и добровольные аварийно-спасательные службы и формирования.

2. Правительством Республики Казахстан создаются службы экстренной медицинской и психологической помощи, пожарно-спасательные, оперативно-спасательные, водно-спасательные, авиационно-спасательные и иные специализированные службы и формирования в сфере гражданской защиты.

Пункт 3 предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

~~3. Руководители организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, вправе создавать профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности.~~

4. Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования размещаются в специализированном комплексе зданий и сооружений и оснащаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пункт 4-1 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

"4-1. Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности укомплектовываются спасателями, имеют собственные специализированный комплекс зданий и сооружений, учебно-тренировочный полигон, пыле-, газоаналитическую лабораторию, специальную технику, оборудование и аппаратуру с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ, а также соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

"4-2. Профессиональная аварийно-спасательная служба в области промышленной безопасности поддерживается в готовности с обеспечением специальной техники, оборудования, аппаратуры, снаряжения, экипировки и инструментов.";

Статью 25 предусматривается дополнить пунктом 4-2 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

5. Добровольные аварийно-спасательные службы и формирования создаются физическими, юридическими лицами, а также местными исполнительными органами и оснащаются специальной техникой, оборудованием, снаряжением, экипировкой и инструментами.

Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 26. Деятельность аварийно-спасательных служб и формирований

1. Деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований носит особый характер, влечет неукоснительное выполнение работниками приказов и распоряжений руководителей этих служб. Эти требования распространяются также на добровольные аварийно-спасательные формирования с момента их привлечения к участию в ликвидации чрезвычайной ситуации.

2. Постоянная готовность профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований обеспечивается путем проведения учений, занятий и специальных тренировочных сборов по профессиональной подготовке .

3. Оперативный транспорт аварийно-спасательных служб и формирований уполномоченного органа в обязательном порядке оборудуется специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской установленного образца.

Сноска. Статья 26 с изменением, внесенным Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Аттестация аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей

1. Аттестации и переаттестации подлежат спасатели.

2. Аттестация спасателей проводится с целью определения:

- 1) степени готовности к выполнению ими аварийно-спасательных работ;
- 2) соответствия профессиональной выучки, медицинской подготовки, физической, психологической и моральной готовности спасателей.

3. Спасатели подлежат первичной, повторной, периодической и внеочередной аттестации:

- 1) первичной аттестации подлежат граждане, решившие стать спасателями;
- 2) повторная аттестация проводится после устранения всех недостатков, выявленных предыдущей аттестацией, для возобновления деятельности спасателей;
- 3) периодическая аттестация спасателей проводится один раз в три года;
- 4) внеочередная аттестация спасателей проводится в случае изменения вида или видов выполняемых ими спасательных работ.

4. Аттестацию проводят аттестационные комиссии, создаваемые в порядке, определенном уполномоченным органом.

Классная квалификация "Спасатель международного класса" присваивается аттестационной комиссией уполномоченного органа спасателям независимо от ведомственной подчиненности аварийно-спасательного формирования, в котором они работают.

Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 27-1. Аттестация
профессиональных аварийно-
спасательных служб в области
промышленной безопасности**

1. Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности подлежат аттестации.

2. Аттестация проводится с целью определения соответствия профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности.

В абзац 1 пункта 2 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в абзаце первом слово "повторной," исключить;

3. Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности подлежат первичной, повторной, периодической и внеочередной аттестации:

1) первичной аттестации подлежат вновь создаваемые профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности;

Подпункт 2) предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

~~2) повторная аттестация проводится после устранения недостатков, выявленных предыдущей аттестацией, для возобновления деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;~~

3) периодическая аттестация проводится один раз в пять лет;

4) внеочередная аттестация проводится в случае изменения вида или видов выполняемых ими работ.

4. Аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

В пункт 5 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

5. Профессиональным аварийно-спасательным службам в области промышленной безопасности, прошедшим аттестацию, на основании решения уполномоченного органа в области промышленной безопасности выдаются **Аттестаты** на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ.

Сноска. Глава 6 дополнена статьей 27-1 в соответствии с Законом РК от 01.04.2021 **№ 26-VII** (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статью 27-1 предусматривается дополнить пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 **№ 196-VIII** (**вводится** в действие с 01.01.2026).

в **пункте 3**:

в абзаце первом слово "повторной," исключить;

подпункт 2) исключить;

в **пункте 5** слово "свидетельства" заменить словом "аттестаты";

дополнить пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:

"6. В случае нарушения требований промышленной безопасности, в том числе несоответствия квалификационным или разрешительным требованиям, профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. Приостановление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ осуществляется в следующих случаях:

1) несоблюдения профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности требований промышленной безопасности;

2) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности;

3) иных, предусмотренных законами Республики Казахстан.

8. Приостановление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ влечет запрет на их проведение на период приостановления.

9. Возобновление действия аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ осуществляется по обращению профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

10. Лишение аттестата на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

11. Аттестат на право проведения на опасном производственном объекте горноспасательных, газоспасательных и противофонтанных работ прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в уполномоченный орган в области промышленной безопасности о прекращении действия аттестата;

2) истечения срока действия аттестата;

3) ликвидации юридического лица;

4) лишения аттестата.

12. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности размещает информацию об аттестованных профессиональных аварийно-спасательных службах в области промышленной безопасности и профессиональных аварийно-спасательных службах в области промышленной безопасности с прекратившими действие аттестатами на своем интернет-ресурсе.";

Статья 28. Регистрация аварийно-спасательных служб и формирований

Статья 28 исключена Законом РК от 24.05.2018

№ 156-VI

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Координация
деятельности аварийно-
спасательных служб и
формирований, а также
негосударственных
противопожарных служб

1. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, а также профессиональных противопожарных служб осуществляет уполномоченный орган.

2. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, а также профессиональных противопожарных служб на территории Республики Казахстан осуществляется в целях:

1) оперативного привлечения необходимых сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, формированиями и подразделениями профессиональных противопожарных служб.

Статья 30. Перепрофилирование и ликвидация аварийно- спасательных служб и формирований

1. Основанием для перепрофилирования на другой вид аварийно-спасательных и неотложных работ или ликвидации профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством Республики Казахстан, является прекращение деятельности обслуживаемых ими организаций или устранение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и ликвидации которых предназначены указанные службы и формирования.

2. При принятии решений о ликвидации добровольных аварийно-спасательных служб и формирований руководство организации информирует об этом уполномоченный орган.

Статья 31. Спасатели

1. К исполнению обязанностей спасателей в аварийно-спасательных службах и формированиях допускаются граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие специальную подготовку и аттестованные на проведение аварийно-спасательных работ в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

2. Граждане Республики Казахстан приобретают статус спасателей по результатам аттестации на проведение аварийно-спасательных работ после прохождения ими медицинского освидетельствования, тестирования профессиональных качеств, психологического тестирования, выполнения нормативов по физической подготовке.

3. Гражданам Республики Казахстан при принятии решения аттестационной комиссией о присвоении им статуса спасателей выдаются удостоверение, книжка спасателя, жетон с нанесенными на него фамилией, именем и отчеством (при его наличии), группой крови и регистрационным номером спасателя по образцам, установленным уполномоченным органом.

4. В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ спасатели руководствуются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан по вопросам аварийно-спасательной деятельности и подчиняются только руководителям аварийно-спасательных служб и формирований, в составе которых проводят указанные работы.

5. Никто не вправе воздействовать в какой-либо форме на спасателей с целью воспрепятствования исполнению ими своих обязанностей.

Статья 31 с изменением, внесенным Законом РК от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 32. Комплектование аварийно-спасательных служб и формирований

1. Руководящий состав аварийно-спасательных служб комплектуется из лиц, имеющих высшее образование, соответствующее специфике деятельности аварийно-спасательной службы или формирования, и прошедших специальную подготовку.

2. Не могут быть приняты на работу спасателями лица, признанные больными алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией и состоящие на учете в организациях здравоохранения, признанные непригодными вследствие психического расстройства, а также имеющие непогашенную или неснятую судимость, в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

3. Комплектование личного состава аварийно-спасательных служб или формирований осуществляется из лиц, имеющих статус спасателя.

4. Лица, имеющие статус спасателей, не принятые на работу по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, при прекращении указанных оснований допускаются к работе после прохождения стажировки в профессиональных аварийно-спасательных службах в течение трех месяцев.

Статья 32 с изменениями, внесенными Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 33. Права спасателей

1. Спасатели, привлеченные к аварийно-спасательным и неотложным работам, имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к месту проведения указанных работ.

2. Спасатели обеспечиваются специальным обмундированием и снаряжением по нормам положенности.

3. В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ спасатели имеют право на:

1) полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязанностей;

2) беспрепятственный проход на территорию, в жилище и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, для принятия мер, направленных на спасение людей, проведения аварийно-спасательных работ, за исключением помещений, земельных участков, занимаемых дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, а также представительствами международных организаций;

3) требование от всех лиц, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, соблюдения установленных мер безопасности;

4) экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения аварийно-спасательных работ;

5) ограничение или временный запрет доступа граждан на отдельные участки, территории, в помещения зданий в целях обеспечения их безопасности;

6) вскрытие в необходимых случаях закрытых дверей и окон, а также ограждающих конструкций для спасения людей;

7) использование для спасения людей транспорта, средств связи, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Республики Казахстан.

4. Спасатели, действовавшие в условиях, связанных со спасением человеческой жизни при проведении аварийно-спасательных работ, освобождаются от возмещения причиненного ущерба.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

5. Спасатели аварийно-спасательных служб и формирований имеют право в период проведения аварийно-спасательных и неотложных работ на обеспечение продуктами питания по нормам, установленным уполномоченным органом по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и проживание с оплатой расходов за счет средств, выделенных на содержание аварийно-спасательных служб и формирований.

6. Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором, имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

Бесплатной медицинской помощью обеспечиваются также спасатели добровольных аварийно-спасательных служб и формирований, граждане, не являющиеся спасателями, привлеченные к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ и пострадавшие во время их проведения.

7. За гражданами, не являющимися спасателями объектов аварийно-спасательных служб и формирований, а также за гражданами при привлечении их к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.

Статья 34. Обязанности спасателей

Спасатели обязаны:

- 1) вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать им первую медицинскую и другие виды помощи;
- 2) быть в готовности к участию в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;
- 3) совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных формирований;
- 4) неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных и неотложных работ;
- 5) неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководителями аварийно-спасательных формирований, в составе которых спасатели принимают участие в проведении указанных работ;
- 6) разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и порядок действий в случае их возникновения.

Статья 35. Режим работы (службы) и отдыха спасателей

1. В повседневной деятельности режим работы (службы) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований определяется правилами внутреннего трудового распорядка, графиками дежурств, расписаниями занятий или иных мероприятий по специальной подготовке.

2. Режим работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в течение рабочего дня и рабочего года определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом санитарных правил и гигиенических нормативов.

3. Время дежурства спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований на дому в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду на аварийно-спасательные и неотложные работы учитывается в размере одной четвертой часа за каждый час дежурства.

4. При проведении аварийно-спасательных и неотложных работ режим работы и продолжительность рабочей смены спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований устанавливаются руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации с учетом характера чрезвычайной ситуации, особенностей проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, санитарных правил и гигиенических нормативов.

5. Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований центральных исполнительных органов предоставляются оплачиваемые отпуска продолжительностью тридцать календарных дней. За каждые три года стажа предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью один день, но не более пятнадцати календарных дней.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 36. Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты

1. Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты осуществляется уполномоченными органами в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты. 2. Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты подразделяется на:

- 1) государственный контроль в области гражданской обороны;
- 2) государственный контроль в области пожарной безопасности;
- 3) государственный надзор в области промышленной безопасности.

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктом 4) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

"4) государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.";

3. Государственный контроль в сфере гражданской защиты осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и расследования.

В часть 1 пункта 4 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

4. Виды и порядок проведения проверок, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, определяются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Государственный надзор осуществляется путем применения мер оперативного реагирования в рамках государственного контроля и надзора в сфере гражданской защиты в соответствии с настоящим Законом.

часть первую дополнить словами "и настоящим Законом";

дополнить частью третьей следующего содержания:

"Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются путем применения мер оперативного воздействия в соответствии с настоящим Законом и возбуждения административного производства согласно законодательству Республики Казахстан об административных правонарушениях.";

5. Исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 37. Государственный контроль в области гражданской обороны

1. Государственный контроль в области гражданской обороны направлен на обеспечение исполнения государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, центральными и местными исполнительными органами, организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, организациями, на базе которых созданы службы гражданской защиты, и организациями, за которыми закреплены места массового отдыха на естественных и искусственных водоемах, а также должностными лицами и гражданами требований и мероприятий по гражданской обороне, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

2. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в области гражданской обороны, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области гражданской обороны - руководитель ведомства уполномоченного органа;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю в области гражданской обороны - заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области гражданской обороны - должностное лицо ведомства уполномоченного органа;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области гражданской обороны - руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области гражданской обороны - заместитель руководителя областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе по государственному контролю в области гражданской обороны – должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы, районного, города областного значения, района в городе территориального органа уполномоченного органа.

3. Государственный контроль в области гражданской обороны в отношении субъектов предпринимательства осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановых проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

4. Государственный контроль в области гражданской обороны в отношении государственных органов осуществляется в форме проверки в соответствии со статьей 37-1 настоящего Закона.

Сноска. Статья 37 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 [№ 239-V](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2024 [№ 71-VIII](#) (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 37-1. Порядок
осуществления государственного
контроля в области гражданской
обороны в отношении
государственных органов**

1. Государственный контроль в области гражданской обороны в отношении государственных органов (далее – проверяемые государственные органы) осуществляется в форме периодических и внеплановых проверок в соответствии с настоящей статьей.

2. Периодическая проверка проводится на основании полугодовых планов проведения периодических проверок, утвержденных первым руководителем уполномоченного органа не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 10 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения периодических проверок включает:

- 1) номер и дату утверждения плана;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;
- 4) предмет проверки;
- 5) сроки проведения проверки;
- 6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план периодических проверок является уведомлением о проведении периодической проверки и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 20 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации проверяемого государственного органа, его реорганизации, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения периодических проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения периодической проверки прерывается при приостановлении проведения периодической проверки и продолжается с момента возобновления периодической проверки.

Срок проведения периодических проверок может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения периодических проверок оформляется дополнительным актом о продлении сроков периодических проверок с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков периодической проверки вручается проверяемому государственному органу ведомством или территориальным органом уполномоченного органа за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

3. Проверка проводится путем посещения на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

- 1) номер и дата акта;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;
- 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;
- 5) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;
- 6) предмет назначенной проверки;
- 7) вид проверки;
- 8) срок проведения проверки;
- 9) основания проведения проверки;
- 10) проверяемый период;

11) права и обязанности проверяемого государственного органа, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящей статьи;

12) подпись руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Акты о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок подписываются руководителем ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому государственному органу или направления ему акта о назначении проверки посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого государственного органа.

4. В случаях отказа в ознакомлении с актом о назначении проверки, воспрепятствования доступу должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт.

Акт об отказе подписывается должностным лицом ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющим проверку, и руководителем проверяемого государственного органа либо его уполномоченным лицом.

При отказе от получения акта о назначении проверки должностное лицо ведомства или территориального органа уполномоченного органа направляет акт о назначении проверки почтой – заказным письмом с уведомлением либо посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого государственного органа, являющегося основанием для начала проведения проверки.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения.

5. Периодическая проверка в отношении проверяемых государственных органов осуществляется на соответствие требованиям в области гражданской обороны один раз в три года.

6. Основаниями внеплановой проверки являются:

- 1) контроль исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки;
- 2) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований в области гражданской обороны при наличии оснований и подтверждающих доказательств в отношении государственных органов;
- 3) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- 4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- 5) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа обязаны известить проверяемый государственный орган о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

7. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков внеплановой проверки с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков внеплановой проверки вручается проверяемому государственному органу за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

9. Проверки осуществляются в рабочее время, установленное правилами внутреннего трудового распорядка.

10. По результатам проверки составляется заключение о результатах проверки, в котором указываются:

- 1) номер, дата и место составления заключения;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);
- 4) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, проводивших проверку;
- 5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлеченных для проведения проверки;
- 6) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;
- 7) предмет проверки;
- 8) вид проверки;
- 9) срок и период проведения проверки;
- 10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;
- 11) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;
- 12) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с заключением руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;
- 13) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К заключению о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

По результатам периодической проверки выносится заключение о результатах проверки без возбуждения административного производства.

Срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки.

11. Первый экземпляр заключения о результатах проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому государственному органу (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый государственный орган излагает их в письменном виде и направляет в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки. Должностным лицом, проводившим проверку, делается соответствующая запись в заключении о результатах проверки.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа должны рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого государственного органа и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ.

12. В случае отсутствия нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при проведении проверки в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

13. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому государственному органу заключения о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

14. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные в заключении о результатах проверки, являются обязательными для исполнения проверяемыми государственными органами.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки, проверяемый государственный орган в течение срока, установленного в заключении о результатах проверки, обязан предоставить в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа информацию об устранении выявленных нарушений.

В случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым государственным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений ведомство или территориальный орган уполномоченного органа назначает внеплановую проверку.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый государственный орган прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

15. Проверки признаются недействительными, если они проведены ведомством или территориальным органом уполномоченного органа с нарушением требований по проведению проверок, установленных настоящей статьей.

16. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемого государственного органа при осуществлении проверки проверяемый государственный орган вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки имеют право:

- 1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого государственного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима;
- 2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;
- 3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов для проведения проверки;
- 4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;
- 5) использовать записи технических приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого государственного органа;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого государственного органа в период проведения проверки;

4) не препятствовать проверяемому государственному органу либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять проверяемым государственным органам необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

6) вручить проверяемому государственному органу заключение о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии);

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить проверяемому государственному органу:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту).

Должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

18. Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

2) по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

3) обжаловать заключение о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа, ограничивающие деятельность проверяемого государственного органа;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица.

19. Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа на территорию и в помещения проверяемого государственного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима;

2) представлять должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки и заключения о результатах проведенной проверки в день завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого государственного органа в назначенные сроки проверки.

20. Если в результате проведения внеплановой проверки выявлен факт нарушения (неисполнения) проверяемым государственным органом требований законодательства Республики Казахстан, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

Сноска. Глава 7 дополнена статьей 37-1 в соответствии с Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 38. Государственный контроль в области пожарной безопасности

Сноска. Заголовок статьи 38 с изменением, внесенным Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Государственный контроль в области пожарной безопасности направлен на обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности физическими, юридическими лицами и осуществляется органами государственной противопожарной службы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом, за исключением контроля, осуществляемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Государственный надзор в области пожарной безопасности является деятельностью органа государственной противопожарной службы по проверке за соблюдением физическими и юридическими лицами требований в области пожарной безопасности с правом применения мер оперативного реагирования, предусмотренных статьей 38-1 настоящего Закона.

2. Государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности на территории государственного лесного фонда осуществляются уполномоченным органом в области лесного хозяйства, на воздушном, внутреннем водном и железнодорожном транспорте – уполномоченным органом в области транспорта, на территории воинских частей, учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан – Министерством обороны Республики Казахстан.

Состояние пожарной безопасности в подземных сооружениях шахт и рудников, на открытых угольных разрезах контролируется в процессе государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

3. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – руководитель ведомства уполномоченного органа;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – должностное лицо ведомства уполномоченного органа;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – заместитель руководителя областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности – должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы, районного, города областного значения, района в городе территориального органа уполномоченного органа.

4. Государственный контроль в области пожарной безопасности осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В случае выявления нарушений в результате профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности органами государственной противопожарной службы субъекту контроля и надзора выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается субъекту контроля и надзора в день окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки.

В случае неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений приостановление частично или полностью работы организаций, отдельных производств, производственных участков, агрегатов, запрещение эксплуатации зданий, сооружений, электрических сетей, приборов отопления и ведения пожароопасных работ, осуществляемых субъектами контроля и надзора с нарушением требований пожарной безопасности, а также при невыполнении предусмотренных проектами требований пожарной безопасности при строительстве, реконструкции, расширении или техническом перевооружении организаций, объекта, сооружения, здания, производятся в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

5. исключен Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. При получении субъектом контроля и надзора высокой или средней степени риска положительного заключения экспертной организации данный объект освобождается от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на период действия заключения, за исключением внеплановых проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Часть 2 пункта 6 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Проведение аудита в области пожарной безопасности запрещается на объектах, принадлежащих государственным юридическим лицам, на профессиональной противопожарной службе, а также на объектах высотой пятьдесят метров и более.";

Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие с 01.01.2023); от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 38-1. Меры оперативного реагирования и порядок их применения в области пожарной безопасности

в соответствии с Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности применяются меры оперативного реагирования в случае, если эксплуатация объекта (деятельность, работа) представляет непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и (или) юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящей статьей. Меры оперативного реагирования не применяются при проведении проверок, проводимых на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

3. Меры оперативного реагирования включают приостановление деятельности, выполнения работ субъектом (объектом) контроля и надзора или отдельных видов деятельности (работ).

4. Основанием для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

5. Государственный инспектор по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности оформляется и вручается субъекту контроля и надзора в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта о приостановлении деятельности или отдельных видов

деятельности в области пожарной безопасности при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта. Акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки, а также в предписании об устранении выявленных нарушений.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

Действие акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности прекращается в случае подтверждения государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности устранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан, а также государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности выносятся акты в соответствии с пунктами 5 и 8 настоящей статьи.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности.

14. Основаниями для признания недействительным акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности и его отмены являются:

- 1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;
- 2) применение мер оперативного реагирования по основанию, не соответствующему данной мере;
- 3) применение государственными инспекторами по государственному контролю и надзору в области пожарной безопасности мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Сноска. Глава 7 дополнена статьей 38-1 в соответствии с Законом РК от 06.04.2024 [№ 71-VIII](#) (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 39. Государственный надзор в области промышленной безопасности

статья 39 изложить в следующей редакции:

"Статья 39. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности

1. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются ведомством уполномоченного органа в области промышленной безопасности, его территориальными подразделениями и местными исполнительными органами (далее – орган контроля и надзора) на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности.

2. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за субъектами (объектами) государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности осуществляются на основе принципов независимости, объективности, беспристрастности, достоверности форм государственного контроля и надзора.

Государством гарантируются подотчетность и прозрачность органа контроля и надзора.

3. В целях улучшения взаимодействия субъектов государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности и органа контроля и надзора ежегодно в последний четверг сентября орган контроля и надзора участвует в едином дне отчета органов контроля и надзора в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

4. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности направлены на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах и технических устройствах, объектах социальной инфраструктуры, на работников и население.

Субъектами государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности (далее – субъект контроля и надзора) являются физические лица, юридические лица, их филиалы и представительства, за деятельностью которых осуществляются государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности.

Объектом государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности (далее – объект контроля и надзора) является имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта контроля и надзора, подлежащее государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности.

5. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются за:

- 1) соблюдением опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований промышленной безопасности;
- 2) своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств;
- 3) готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий;
- 4) безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;
- 5) профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;
- 6) юридическими лицами, аттестованными на право проведения работ в области промышленной безопасности;
- 7) физическими и юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

6. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности, относятся:

- 1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности - руководитель ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;
- 2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности - заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;
- 3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности - должностное лицо ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – руководитель области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – заместитель руководителя области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – должностное лицо области, города республиканского значения, столицы территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

7) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры и по государственному контролю за безопасной эксплуатацией бытовых баллонов и газопотребляющих систем бытовых, коммунально-бытовых потребителей на объектах социальной инфраструктуры – должностное лицо области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) местных исполнительных органов.

7. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются органом контроля и надзора в форме проверок и расследования аварий в соответствии с настоящим Законом.

8. Разрешительный контроль, проводимый на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в области промышленной безопасности, осуществляется в форме проверки в соответствии с настоящим Законом.

Разрешительный контроль до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в области промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";

1. Государственный надзор в области промышленной безопасности направлен на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, на персонал и население.

2. Государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется за:

1) соблюдением опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований промышленной безопасности;

2) своевременностью проведения технических освидетельствований производственных зданий, технологических сооружений и технических устройств опасных производственных объектов, опасных технических устройств;

3) готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий.

3. К должностным лицам, осуществляющим государственный надзор в области промышленной безопасности, относятся:

Подпункт 1 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V](#) ([см. стар. ред.](#))

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности - руководитель структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

Подпункт 2 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V](#) ([см. стар. ред.](#))

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности - заместитель руководителя структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

Подпункт 3 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V](#) ([см. стар. ред.](#))

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности - должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

Подпункт 4 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V \(см. стар. ред.\)](#)

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному надзору в области промышленной безопасности - руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

Подпункт 5 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V \(см. стар. ред.\)](#)

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному надзору в области промышленной безопасности - заместитель руководителя областного, города республиканского значения, столицы территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

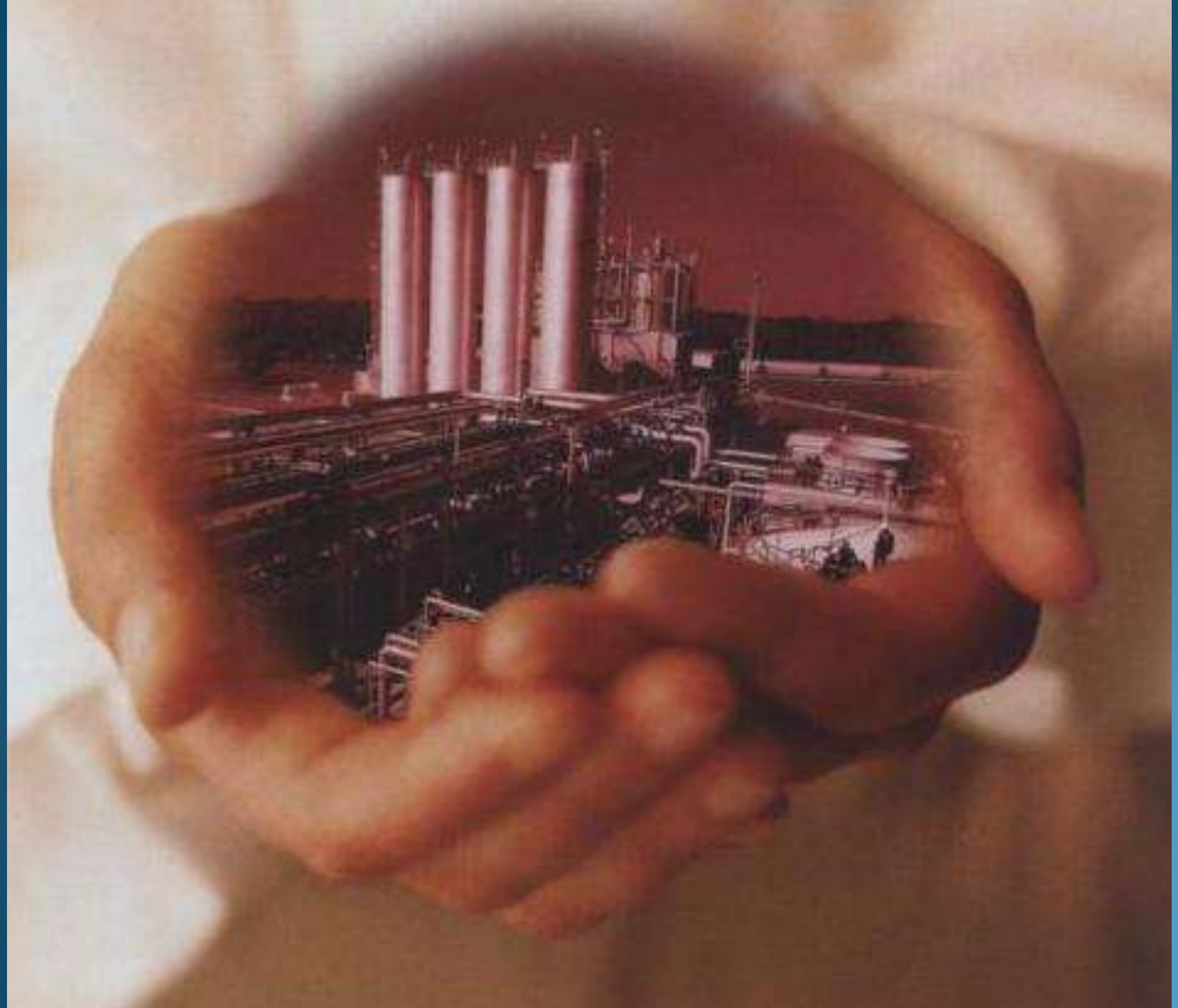
Подпункт 6 изложен в редакции [Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V \(см. стар. ред.\)](#)

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе по государственному надзору в области промышленной безопасности - должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

4. Государственный инспектор по государственному надзору в области промышленной безопасности в исключительных случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, имеет право приостанавливать или запрещать без судебного решения деятельность или отдельные виды деятельности индивидуальных предпринимателей, организаций, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов, технических устройств, на срок не более трех дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд.

Акт о запрещении либо приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности действует до вынесения судебного решения.

Статья 40. Производственный контроль в области промышленной безопасности



В пункт 1 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

1. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, должностными лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду.

2. Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности являются:

- 1) обеспечение выполнения требований промышленной безопасности;
- 2) проведение мониторинга промышленной безопасности;
- 3) анализ и разработка мер, направленных на обеспечение промышленной безопасности;
- 4) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;
- 5) координация работ, направленных на предупреждение поражающего воздействия опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду.

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктами 6), 7) и 8) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

6) соблюдение штатного режима эксплуатации опасных производственных объектов и технического состояния опасных технических устройств;

7) содержание зданий, сооружений и оборудования в состоянии эксплуатационной готовности;

8) соблюдение графиков ремонтов основного и вспомогательного оборудования.";

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт организации должен содержать права и обязанности должностных лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности.

4. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности обязаны:

- 1) разрабатывать план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации;
- 2) осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками требований промышленной безопасности;
- 3) организовывать и проводить проверки обеспечения промышленной безопасности;
- 4) организовывать разработку планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и ликвидации аварий;
- 5) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;
- 6) доводить до сведения работников информацию об изменении требований промышленной безопасности;
- 7) вносить руководителю организации предложения о (об):
 - проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, об устранении нарушений требований промышленной безопасности;
 - приостановлении работ, осуществляемых с нарушениями требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или которые могут привести к поражающему воздействию опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду;
 - отстранении от работы лиц, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по вопросам промышленной безопасности;

В подпункт 8 пункта 4 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) ([вводится](#) в действие с 01.01.2027).

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные **нормативными правовыми актами** Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

5. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности имеют право:

- 1) получать документы и материалы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности в организациях, имеющих опасные производственные объекты, и (или) иных организациях, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах;
- 2) свободного доступа на опасный производственный объект в любое время суток.

пункт 1 после слов "опасные производственные объекты," дополнить словами "опасные технические устройства,";

пункт 2 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

"6) соблюдение штатного режима эксплуатации опасных производственных объектов и технического состояния опасных технических устройств;

7) содержание зданий, сооружений и оборудования в состоянии эксплуатационной готовности;

8) соблюдение графиков ремонтов основного и вспомогательного оборудования.";

в подпункте 8) пункта 4 слово "законодательством" заменить словами "нормативными правовыми актами";

Статья 40-1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 №
196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

Статья 40-1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций направлен на обеспечение выполнения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2. Субъектами государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций являются центральные и местные исполнительные органы.

3. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – руководитель ведомства уполномоченного органа;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – заместитель руководителя ведомства уполномоченного органа;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – должностное лицо ведомства уполномоченного органа;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – заместитель руководителя областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю в области предупреждения чрезвычайных ситуаций – должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы территориального органа уполномоченного органа.

Статья 40-2. Порядок осуществления государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 №
196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027)

Статья 40-2. Порядок осуществления государственного контроля в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

1. Государственный контроль в области предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в соответствии с настоящей статьей.

2. Плановая проверка проводится на основании полугодовых планов проведения плановых проверок, утвержденных первым руководителем уполномоченного органа не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 10 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения плановых проверок включает:

- 1) номер и дату утверждения плана;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;
- 4) предмет проверки;
- 5) сроки проведения проверки;
- 6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план плановых проверок является уведомлением о проведении плановой проверки и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и 20 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его реорганизации, изменения его наименования, перераспределения полномочий между проверяемыми центральными или местными исполнительными органами, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения плановых проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения плановой проверки прерывается при приостановлении проведения плановой проверки и продолжается с момента возобновления плановой проверки.

Срок проведения плановых проверок может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения плановых проверок оформляется дополнительным актом о продлении сроков плановых проверок с уведомлением проверяемого центрального или местного исполнительного органа, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков плановой проверки вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу ведомством или территориальным органом уполномоченного органа за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

3. Проверка проводится путем посещения на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

- 1) номер и дата акта;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
- 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;
- 5) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;
- 6) предмет назначенной проверки;
- 7) вид проверки;
- 8) срок проведения проверки;
- 9) основания проведения проверки;
- 10) проверяемый период;
- 11) права и обязанности проверяемого центрального или местного исполнительного органа, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящей статьи;

12) подпись руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Акты о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок подписываются руководителем ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому центральному или местному исполнительному органу или направления ему акта о назначении проверки посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого центрального или местного исполнительного органа.

4. В случаях отказа в ознакомлении с актом о назначении проверки, воспрепятствования доступу должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт.

Акт об отказе подписывается должностным лицом ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющим проверку, и руководителем проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченным лицом.

При отказе от получения акта о назначении проверки должностное лицо ведомства или территориального органа уполномоченного органа направляет акт о назначении проверки почтой – заказным письмом с уведомлением либо посредством электронного документа, являющегося основанием для начала проведения проверки.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения.

5. Плановая проверка в отношении проверяемого центрального или местного исполнительного органа осуществляется на соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций ежегодно.

6. Основаниями внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований, указанных в предписании об устранении нарушений (в случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым центральным или местным исполнительным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений);

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций при наличии оснований и подтверждающих доказательств в отношении проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

5) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа обязаны известить проверяемый центральный или местный исполнительный орган о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

7. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя ведомства или территориального органа уполномоченного органа. Продление сроков проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков внеплановой проверки с уведомлением проверяемого центрального или местного исполнительного органа, в котором указываются дата и номер акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков внеплановой проверки вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

8. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

9. Проверки осуществляются в рабочее время, установленное правилами внутреннего трудового распорядка, за исключением случаев, когда проверка связана с необходимостью пресечения нарушений и (или) установления обстоятельств их совершения (в выходные, праздничные дни или ночное время суток).

10. В заключении о результатах проверки указываются:

- 1) номер, дата и место составления заключения;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);
- 4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;
- 5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлеченных для проведения проверки;
- 6) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;
- 7) предмет проверки;
- 8) вид проверки;
- 9) срок и период проведения проверки;
- 10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;
- 11) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с заключением руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;
- 12) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

На основании заключения о результатах проверки составляется предписание об устранении нарушений, в котором указываются:

- 1) номер, дата и место составления предписания;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) номер и дата акта о назначении проверки;
- 4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

- 5) наименование проверяемого центрального или местного исполнительного органа, его место нахождения;
- 6) предмет проверки;
- 7) вид проверки;
- 8) срок и период проведения проверки;
- 9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;
- 10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием руководителя проверяемого центрального или местного исполнительного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;
- 11) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

По результатам проверки выносится заключение о результатах проверки и в случае выявления нарушений выносится предписание об устранении нарушений с возбуждением административного производства.

Срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения предписания об устранении нарушений.

11. Первый экземпляр заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому центральному или местному исполнительному органу (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый центральный или местный исполнительный орган излагает их в письменном виде и направляет в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений. Должностным лицом, проводившим проверку, производится соответствующая запись в заключении о результатах проверки, предписании об устранении нарушений.

Ведомство или территориальный орган уполномоченного органа рассматривает замечания и (или) возражения проверяемого центрального или местного исполнительного органа и в течение десяти рабочих дней дает мотивированный ответ.

12. В случае отсутствия нарушения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении проверки в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

13. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому центральному или местному исполнительному органу заключения о результатах проверки, предписания об устранении нарушений не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

14. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные в заключении о результатах проверки, предписании об устранении нарушений, являются обязательными для исполнения проверяемым центральным или местным исполнительным органом.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, проверяемый центральный или местный исполнительный орган в течение срока, установленного в предписании об устранении нарушений, обязан предоставить в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа информацию об устранении выявленных нарушений.

В случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым центральным или местным исполнительным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений ведомство или территориальный орган уполномоченного органа назначает внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи и привлекает к административной ответственности.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый центральный или местный исполнительный орган прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

15. Проверки признаются недействительными, если они проведены ведомством или территориальным органом уполномоченного органа с нарушением требований по проведению проверки, установленных настоящей статьей.

16. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемого центрального или местного исполнительного органа при осуществлении проверки проверяемый центральный или местный исполнительный орган вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям проверяемого центрального или местного исполнительного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов для проведения проверки;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

5) использовать записи технических приборов наблюдения, измерения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры, относящиеся к предмету проверки;

6) получать письменные и (или) устные объяснения от должностных лиц по предмету проверки.

Должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого центрального или местного исполнительного органа в период проведения проверки;

4) не препятствовать проверяемому центральному или местному исполнительному органу либо его уполномоченному лицу присутствовать при проведении проверки, давать устные и (или) письменные разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять проверяемым центральным или местным исполнительным органам необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

6) вручить проверяемому центральному или местному исполнительному органу заключение о результатах проверки, предписание об устранении нарушений не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии);

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить проверяемому центральному или местному исполнительному органу:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту);

3) при необходимости - разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

18. Проверяемый центральный или местный исполнительный орган при проведении проверки вправе:

1) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проверки;

2) по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в ведомство или территориальный орган уполномоченного органа с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

3) обжаловать заключение о результатах проверки, предписание об устранении нарушений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа, ограничивающие деятельность проверяемого центрального или местного исполнительного органа;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) не допускать к проверке должностных лиц ведомства или территориального органа уполномоченного органа, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных частью четвертой пункта 17 настоящей статьи.

19. Проверяемые центральные или местные исполнительные органы либо их уполномоченные лица при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа к территории и помещениям проверяемого центрального или местного исполнительного органа с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах или иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам ведомства или территориального органа уполномоченного органа документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, предписанию об устранении нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки, заключения о результатах проверки и предписания об устранении нарушений в день их завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого центрального или местного исполнительного органа в назначенные сроки проверки;

6) представлять устные и (или) письменные объяснения по предмету проверки по требованию должностного лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа.

20. Если в результате проведения проверки выявлен факт нарушения (неисполнения) проверяемым центральным или местным исполнительным органом требований законодательства Республики Казахстан при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица ведомства или территориального органа уполномоченного органа в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.";

Глава 8. МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 41. Общие мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1. Мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба от них.

2. К общим мероприятиям гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций относятся:

1) организация систем мониторинга, в том числе с использованием средств дистанционного зондирования земли, оповещения гражданской защиты, защиты территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций;

2) разработка областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских, районных в городе:

планов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

паспортов безопасности;

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов;

мероприятий по жизнеобеспечению населения при возможных чрезвычайных ситуациях;

3) разработка паспортов акваторий водных объектов;

4) создание и использование чрезвычайных резервов, внесение предложений в соответствующие государственные органы;

5) создание резерва финансовых ресурсов, запасов продовольствия, лекарственных средств, материально-технических средств и временного жилья для населения;

6) информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты;

7) планирование застройки территорий с учетом возможных чрезвычайных ситуаций;

8) исключен Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктом 8-1) в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие с 01.01.2027).

9) обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

10) разработка планов действий и проведение учений, тренировок, занятий по готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

11) профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты, подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты и обучение населения в сфере гражданской защиты;

12) научные исследования, прогнозирование и оценка опасности возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных или усугубленных воздействиями изменения климата, а также их социально-экономических последствий;

13) выполнение опытно-экспериментальных и научно-исследовательских работ по разработке и внедрению новых методов прогнозирования землетрясений;

14) разработка и реализация мер по предупреждению на опасных производственных объектах вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

15) обязательное декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов, определенных настоящим Законом;

16) иные мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предусмотренные настоящим Законом.

3. Уполномоченный орган предоставляет статистическую информацию и иную учетную и отчетную документацию (информацию) об общих мероприятиях гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением патогенных биологических агентов и функционированием потенциально опасных биологических объектов, уполномоченному органу в области биологической безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области биологической безопасности.

Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 02.01.2021 [№ 401-VI](#) (вводится в действие с 01.07.2021); от 21.05.2022 [№ 123-VII](#) (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 42. Мероприятия
гражданской защиты от
наводнений, паводков,
затоплений, обмеления морей и
крупных водоемов, селевых
потоков, снежных лавин,
оползней, обвалов

Мероприятия гражданской защиты от наводнений, паводков, затоплений, обмеления морей и крупных водоемов, селевых потоков, снежных лавин, оползней, обвалов направлены на обеспечение безопасности населения, объектов, инфраструктуры и включают:

1) проектирование, строительство и эксплуатацию защитных гидротехнических и иных сооружений;

2) организацию мониторинга изменения уровня морей и крупных водоемов, состояния окружающей среды, оповещения населения и работников организаций о нагонных явлениях в прибрежной зоне;

3) организацию мониторинга селевой и лавинной обстановки, соответствующего оповещения населения и работников организаций об угрозе и возникновении селей;

4) разработку и осуществление превентивных мероприятий по снижению опасности горных склонов, высокогорных, моренных и ледниковых озер;

5) производство фитомелиорации горных русел, селевых очагов, лавиноопасных зон;

6) выполнение работ по принудительному спуску снежных лавин.

**Статья 43. Мероприятия
гражданской защиты от
чрезвычайных ситуаций,
связанных с разработкой
месторождений полезных
ископаемых**

Мероприятия гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, включают:

1) повышение надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в районах разрабатываемых месторождений;

2) организацию мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Статья 44. Выполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Выполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций возлагается на руководителей уполномоченного органа, центральных, местных исполнительных органов, государственных учреждений, организаций в пределах их компетенции, установленной настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

В целях своевременного и полного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций руководителям центральных, местных исполнительных органов, государственных учреждений, объектов и организаций следует принимать дополнительные меры по защите населения, объектов и территории Республики Казахстан.

Глава 8-1. Сейсмическая безопасность

Закон дополнен главой 8-1 в соответствии с
Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

дополнить главой 8-1 следующего содержания:

"Глава 8-1. Сейсмическая безопасность

Статья 44-1. Обеспечение сейсмической безопасности

Сейсмическая безопасность обеспечивается путем проведения мероприятий по защите от землетрясений, включая осуществление оценки сейсмической опасности и сейсмического риска и ведение сейсмологического мониторинга.

Статья 44-2. Мероприятия по защите от землетрясений

В целях защиты жизни и здоровья людей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений от землетрясений проводятся:

- 1) расширение и модернизация сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;
- 2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, научного прогнозирования;
- 3) разработка нормативных правовых актов и нормативно-технических документов с учетом разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования);
- 4) проведение паспортизации зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;
- 5) проведение сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;
- 6) сейсмическое зонирование (районирование);
- 7) сейсмологический мониторинг.

Статья 44-3. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска

1. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска проводится научными организациями.

2. Оценка сейсмической опасности включает расчет интенсивности колебаний на поверхности земли и оценку вероятности их возникновения.

На основе результатов оценки сейсмической опасности создаются разномасштабные карты сейсмического зонирования (районирования).

3. Оценка сейсмического риска осуществляется путем научного прогноза человеческих жертв и материальных потерь, которые могут возникнуть в результате землетрясения.

По результатам оценки сейсмического риска осуществляется разработка карт сейсмического риска.

Карты сейсмического риска используются для ликвидации последствий землетрясений.

4. Порядок разработки и применения разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска определяется уполномоченным органом.";

Глава 9. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 45. Научные исследования в сфере гражданской защиты

В целях формирования и развития комплексной научной основы гражданской защиты уполномоченный орган организует и координирует научные исследования в сфере гражданской защиты.

Основными задачами научных исследований в сфере гражданской защиты являются снижение негативного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработка рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению оценки и управления рисками в сфере гражданской защиты.

Научно-техническое обеспечение в сфере гражданской защиты осуществляют научно-исследовательские организации и учебные заведения, аккредитованные и аттестованные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Финансирование научных исследований в сфере гражданской защиты осуществляется за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 46. Обучение в сфере гражданской защиты

1. Профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты проводится в учебных заведениях Республики Казахстан и иностранных государств, заключивших с уполномоченным органом соглашения о сотрудничестве, в соответствии со специальностями и с государственными общеобязательными стандартами образования, утвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты, обучение населения в сфере гражданской защиты проводятся в целях привития навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба.

В отношении категории слушателей, определяемых уполномоченным органом, обучение в сфере гражданской защиты проводится в организациях, учебных заведениях и территориальных органах уполномоченного органа.

~~Слушателям, прошедшим обучение в сфере гражданской защиты, выдаются сертификаты единого образца, установленного уполномоченным органом.~~

3. Обучение детей в сфере гражданской защиты ведется в организациях дошкольного воспитания и обучения и общего среднего образования, обучение граждан – в организациях по месту работы, учебы и жительства.

В организациях, организациях дошкольного воспитания и обучения и учебных заведениях, расположенных в сейсмоопасных регионах, ежеквартально проводятся сейсмотренировки.

В организациях, организациях дошкольного воспитания и обучения и учебных заведениях, расположенных в расчетной зоне распространения чрезвычайной ситуации опасных производственных объектов, ежеквартально проводятся тренировки по действию персонала, детей, учащихся, студентов при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ.

В организациях, организациях дошкольного воспитания и обучения и учебных заведениях, расположенных в селеопасных, оползневых, лавиноопасных районах, а также в зонах возможных затоплений, наводнений, паводков проводятся тренировки перед началом опасного периода.

в пункте 2 статьи 46:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"В отношении категории слушателей, определяемых уполномоченным органом, обучение в сфере гражданской защиты проводится в организациях, учебных заведениях и территориальных органах уполномоченного органа.";

часть третью исключить;

в части четвертой слова "подготовку или переподготовку" заменить словом "обучение";

Статья 47. Информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты

1. Информация населению о чрезвычайных ситуациях передается через систему оповещения гражданской защиты и средства массовой информации.

2. Информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты включают:

1) организацию информирования населения через средства массовой информации, в том числе путем создания на республиканских и областных (городских) телеканалах специальных программ, о порядке действий при чрезвычайных ситуациях;

2) организацию регулярных публикаций в печати, на интернет-ресурсах, передач по сетям телерадиовещания, пропагандирующих знания в сфере гражданской защиты, правила безопасности в быту и на производстве.

3. Пропаганда знаний в сфере гражданской защиты осуществляется уполномоченным органом, а также государственными органами, организациями и общественными объединениями.

4. Центральные и местные исполнительные органы должны информировать население о принятых ими мерах в сфере гражданской защиты и содействовать распространению знаний.

РАЗДЕЛ 5. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Глава 10. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Статья 48. Объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

Объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера осуществляется:

Премьер-Министром Республики Казахстан при чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба;

акимами административно-территориальных единиц при чрезвычайных ситуациях местного масштаба или **объектового масштаба**.

абзац третий статьи 48 дополнить словами "или объектового масштаба";

**Статья 49. Мероприятия,
проводимые при ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера**

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации при их возникновении органами управления гражданской защиты в пределах своей компетенции проводятся:

1) анализ сложившейся обстановки, определение масштаба распространения чрезвычайной ситуации, предварительная оценка людских потерь и материального ущерба;

2) оповещение населения;

3) оценка возможного развития чрезвычайной ситуации, обобщение данных об обстановке и подготовка аналитических материалов;

4) оперативное направление сил и средств гражданской защиты в соответствии с планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5) управление силами и средствами гражданской защиты при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, принятие необходимых экстренных мер и управленческих решений по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации;

6) координация действий и организация взаимодействия сил и средств гражданской защиты, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации;

7) мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе использование запасов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от масштаба распространения;

8) контроль за состоянием сил и средств гражданской защиты, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Статья 49-1. Руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

дополнить статьей 49-1 следующего содержания:

"Статья 49-1. Руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба

1. В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба создается Республиканский оперативный штаб.

2. Республиканский оперативный штаб является рабочим органом при Правительстве Республики Казахстан, осуществляющим общее руководство при ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

Положение о республиканском оперативном штабе утверждается Президентом Республики Казахстан.

3. Республиканский оперативный штаб состоит из руководителя, заместителей руководителя и членов Республиканского оперативного штаба.

В состав Республиканского оперативного штаба входят Премьер-Министр Республики Казахстан в качестве руководителя, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан и руководитель уполномоченного органа в качестве заместителей руководителя, а также руководители иных заинтересованных государственных органов в качестве членов.

4. Задачами Республиканского оперативного штаба являются:

1) выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

2) организация проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

3) координация деятельности центральных, местных исполнительных органов и иных организаций для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

4) контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

5. Полномочиями Республиканского оперативного штаба являются:

1) принятие решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба, в том числе по привлечению дополнительных сил и средств гражданской защиты и иных организаций, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба;

2) внесение предложений на использование резерва Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба;

3) внесение предложений Президенту Республики Казахстан о применении Вооруженных Сил Республики Казахстан и привлечении сил и средств других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба.

6. Решение Республиканского оперативного штаба оформляется в виде протокола, который подписывается руководителем или заместителями руководителя Республиканского оперативного штаба и является обязательным для исполнения центральными и местными исполнительными органами.

7. Республиканский оперативный штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

Статья 50. Руководство аварийно-спасательными и неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Организацию и руководство аварийно-спасательными и неотложными работами, руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначается:

1) при чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба - должностное лицо уполномоченного органа распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан;

2) при чрезвычайной ситуации местного масштаба **или объектового** - должностное лицо местного исполнительного органа решением акима соответствующей административно-территориальной единицы.

3. Границы зоны чрезвычайной ситуации определяются руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.

4. Оценка характера чрезвычайной ситуации, выработка предложений руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации по ее локализации и ликвидации осуществляются оперативным штабом. Оперативный штаб координирует действия служб и формирований гражданской защиты, участвующих в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

5. Оперативный штаб создается решением руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Начальником оперативного штаба назначается должностное лицо уполномоченного органа или территориального подразделения его ведомства, которое является заместителем руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Начальник оперативного штаба, по согласованию с руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации и в зависимости от масштаба и зоны чрезвычайной ситуации, создает необходимое количество оперативных групп и распределяет их работу в зоне чрезвычайной ситуации.

6. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации иначе, как отстранив его в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо.

7. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обязан принять меры по незамедлительному информированию заинтересованных государственных органов и организаций о принятых им решениях.

8. В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

9. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации:

- 1) организует разведку и оценку обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, спасение людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- 2) определяет участки сосредоточения основных усилий по ведению аварийно-спасательных работ, необходимое количество сил и средств, способы и приемы ведения спасательных работ;
- 3) принимает решение о проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- 4) осуществляет постановку задач аварийно-спасательным службам и формированиям, организует их взаимодействие, обеспечивает их безопасность и выполнение поставленных задач;
- 5) осуществляет контроль за изменением обстановки в зоне чрезвычайной ситуации;
- 6) вызывает, по мере необходимости, дополнительные силы и средства, организует их встречу, определяет место (район) ведения ими аварийно-спасательных работ;
- 7) организует создание резерва сил и средств, определяет порядок посменной работы;

8) информирует Правительство Республики Казахстан, **Республиканский оперативный штаб**, уполномоченный орган о сложившейся обстановке и принятых им решениях по организации и ведению аварийно-спасательных и неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба;

подпункт 8) пункта 9 после слов "Республики Казахстан," дополнить словами "Республиканский оперативный штаб,";

9) определяет порядок убытия сил и средств с места чрезвычайной ситуации.

10. В случае крайней необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации при распространении чрезвычайной ситуации:

ограничивает доступ людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации;

приостанавливает деятельность организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

привлекает к проведению аварийно-спасательных работ силы и средства аварийно-спасательных служб и формирований гражданской защиты и спасателей, не входящих в состав указанных формирований;

привлекает на добровольной основе население к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-спасательных работ;

организует проведение эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации;

привлекает материально-технические, продовольственные, медицинские и другие ресурсы организаций с последующим возмещением расходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

принимает другие необходимые меры, обусловленные развитием чрезвычайных ситуаций и ходом аварийно-спасательных и неотложных работ.

в статье 50:

подпункт 2) пункта 2 после слов "местного масштаба" дополнить словами "или объектового";

в части второй пункта 5 слова "или территориального подразделения его ведомства" заменить словами "или его территориального органа";

подпункт 8) пункта 9 после слов "Республики Казахстан," дополнить словами "Республиканский оперативный штаб,";

Статья 51. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется руководителями государственной системы гражданской защиты или уполномоченными ими должностными лицами в пределах своей компетенции:

- 1) при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;
- 2) в соответствии с планами действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 3) по запросу государственного органа или организации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация.

2. Привлечение к ликвидации чрезвычайных ситуаций профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, обслуживающих опасные производственные объекты на договорной основе, осуществляется при условии обязательного сохранения достаточного количества сил и средств, обеспечивающих необходимый уровень защищенности обслуживаемых объектов.

Статья 52 изложена в редакции Закона РК от 10.01.15 г. № 275-V
(см. стар. ред.)

Статья 52. Привлечение сил и средств
органов внутренних дел, других войск
и воинских формирований,
общественных объединений и
населения, применение Вооруженных
Сил Республики Казахстан для
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Привлечение сил и средств органов внутренних дел, других войск и воинских формирований, общественных объединений и населения, применение Вооруженных Сил Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан и планами действия (взаимодействия) по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Статья 53. Содействие аварийно-
спасательным службам и
формированиям в осуществлении
их деятельности**

1. Центральные и местные исполнительные органы, организации обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам и формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций, проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возвращающимся к месту дислокации.

2. При следовании к месту проведения аварийно-спасательных и неотложных работ оперативный транспорт профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, в том числе временно привлеченный и арендованный, пользуется правом беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских и речных портах, а также правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания, аэродромах, в морских и речных портах.

Статья 53-1. Использование транспорта при ликвидации чрезвычайных ситуаций

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. При ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций может использоваться транспорт физических и юридических лиц (за исключением представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Возмещение расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

2. При ликвидации чрезвычайных ситуаций уполномоченные государственные органы обеспечивают предоставление руководителю ликвидации чрезвычайных ситуаций ограниченного доступа к единой информационной системе государственной регистрации транспортных средств и единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса."

Статья 54. Оперативный резерв уполномоченного органа

Оперативный резерв уполномоченного органа создается заблаговременно и предназначен для первоочередного жизнеобеспечения и оказания экстренной медицинской помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения аварийно-спасательных работ на территории Республики Казахстан.

См. Правила оперирования, перемещения, использования, пополнения материальных ценностей оперативного резерва уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Статья 55. Реквизиция имущества при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Реквизиция имущества при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется в исключительных случаях при отсутствии или недостаточности государственного резерва в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

**Статья 56. Аварийно-
спасательные и неотложные
работы при ликвидации
чрезвычайных ситуаций**

При аварийно-спасательных работах проводятся: разведка зоны чрезвычайной ситуации и очага поражения, локализация и тушение пожаров, поиск и извлечение (деблокирование) пострадавших из завалов, поврежденных, горящих зданий и сооружений, загазованных, затопленных и задымленных помещений, оказание пострадавшим первой медицинской помощи и их эвакуация в безопасные районы с предоставлением условий для сохранения жизни, а также действия по спасению материальных и культурных ценностей и по защите окружающей среды.

В целях создания безопасных условий при проведении аварийно-спасательных работ производится аварийное отключение источников подачи жидкого топлива, газа, электроэнергии и воды в зоне чрезвычайной ситуации.

При неотложных работах проводятся оборудование маршрутов ввода сил и средств гражданской защиты в зоне чрезвычайной ситуации, укрепление или обрушение конструкции зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ, восстановление отдельных участков коммунально-энергетических сетей, доставка имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарная очистка территории, а также частичное восстановление поврежденных зданий и сооружений для временного размещения в них пострадавших и для иных целей, связанных с проведением аварийно-спасательных работ.

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций выполняются в сжатые сроки и ведутся до полного завершения аварийно-спасательных работ.

Глава 11. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 57. Проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Проведение мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры, жилья, оздоровлению окружающей среды, оказанию социально-реабилитационной помощи населению осуществляют в зависимости от характера и масштаба чрезвычайных ситуаций центральные и местные исполнительные органы в пределах своей компетенции.

Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы вправе принимать решение о выделении бюджетных средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

статью 57 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

"Руководство при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба обеспечивается в порядке, установленном статьей 49-1 настоящего Закона.

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба использование транспорта осуществляется на основании решения Республиканского оперативного штаба.

Возмещение расходов за использование транспорта физических и юридических лиц для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Статья 58. Возмещение вреда
(ущерба), причиненного
физическим и юридическим
лицам, окружающей среде

Физические лица вправе требовать возмещения ущерба в связи с причинением вреда здоровью либо со смертью близких родственников.

Физические и юридические лица вправе требовать возмещения ущерба в связи с повреждением или уничтожением их имущества вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью физических или юридических лиц.

Возмещение вреда (ущерба), причиненного физическим и юридическим лицам чрезвычайными ситуациями техногенного характера, производится причинителем вреда (ущерба) добровольно или по решению суда.

Вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, подлежит возмещению за счет причинителя вреда (ущерба) в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Причинители вреда (ущерба) обязаны возместить причиненный ущерб окружающей среде, включая затраты на рекультивацию земель и восстановление естественного плодородия земли.

Вред (ущерб), причиненный здоровью и имуществу физических лиц чрезвычайными ситуациями природного характера, возмещается в пределах необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Построенное жилище предоставляется гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

Жилище из государственного жилищного фонда предоставляется на безвозмездной основе гражданам, жилище которых в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан стало непригодным для проживания.

Не подлежат возмещению:

1) временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты;

2) ценная одежда, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность.

Ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц, которое на момент возникновения чрезвычайных ситуаций являлось объектом страхования, подлежит возмещению в порядке, определенном гражданским законодательством Республики Казахстан, за счет средств страховщика.

Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право требовать возмещения страховой выплаты с причинителя ущерба в пределах осуществленной страховой выплаты.

в части седьмой статьи 58 слова "Правительством Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства".

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 59. Органы государственной противопожарной службы

1. Органы государственной противопожарной службы осуществляют предупреждение пожаров и их тушение, проведение аварийно-спасательных и неотложных работ, государственный контроль в области пожарной безопасности и проведение дознания по делам о преступлениях, связанных с пожарами.

~~2. Органы государственной противопожарной службы состоят из уполномоченного органа, его ведомства в области пожарной безопасности, территориальных подразделений, государственных учреждений и организаций образования ведомства уполномоченного органа.~~

"2. Органы государственной противопожарной службы состоят из уполномоченного органа, его ведомства, территориальных органов и организаций образования уполномоченного органа.";

Сноска. Статья 59 в редакции Закона РК от 29.06.2021 № 58-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 60. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан

1. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан - это совокупность экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, а также сил и технических средств противопожарной службы, направленных на предотвращение пожара и вреда (ущерба) от него.

2. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан включает в себя центральные и местные исполнительные органы, обеспечивающие пожарную безопасность, органы государственной противопожарной службы, **отраслевые противопожарные службы**, негосударственные противопожарные службы, добровольные противопожарные формирования, пожарно-технические научно-исследовательские учреждения, организации образования уполномоченного органа, предприятия, выпускающие пожарно-техническую продукцию.

3. Задачи и функции внутриведомственной деятельности органов государственной противопожарной службы, направленные на обеспечение пожарной безопасности в Республике Казахстан, регламентируются правилами, инструкциями, утверждаемыми руководителем уполномоченного органа.

пункт 2 статьи 60 после слов "государственной противопожарной службы," дополнить словами "отраслевые противопожарные службы,";

Статья 61. Правовое регулирование в области пожарной безопасности

1. Правовое регулирование в области пожарной безопасности - установление в нормативных правовых актах Республики Казахстан обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

2. К нормативным правовым актам Республики Казахстан в области пожарной безопасности относятся технические регламенты, правила пожарной безопасности, инструкции и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, содержащие требования пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к продукции и (или) процессам ее жизненного цикла устанавливаются в технических регламентах.

Статья 62. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также на основе анализа причин возникновения пожаров и опыта борьбы с ними, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожарах.

Для производственных объектов в обязательном порядке разрабатываются планы ликвидации пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Статья 62-1. Страхование в области пожарной безопасности

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

дополнить статьями 62-1 и 62-2 следующего содержания:

"Статья 62-1. Страхование в области пожарной безопасности

1. Владелец объекта, входящего в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, обязан заключить договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Не допускается деятельность объектов, входящих в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, при отсутствии договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

2. Договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей заключается в письменном виде между страховщиком и владельцем объекта с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями настоящего Закона и на основании типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Объектом вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей являются имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в результате наступления страхового случая.

Договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей заключается сроком на двенадцать месяцев с даты вступления его в силу.

4. Страховым риском при вмененном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей признается вероятность наступления пожара на объекте с массовым пребыванием людей, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

5. Размер страховой премии, порядок и сроки ее уплаты определяются договором вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

6. Страховым случаем по договору вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

Факт наступления страхового случая устанавливается соглашением сторон или решением суда в соответствии с условиями типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

7. Размер страховой суммы по договору вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей определяется соглашением сторон и должен составлять сумму не менее семидесятипятикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.

8. Размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу каждого третьего лица (предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю), устанавливается в размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, и составляет не менее:

1) за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

гибель - пяти тысяч;

установление инвалидности:

первой группы - четырех тысяч;

второй группы - трех тысяч;

третьей группы - одной тысячи пятисот;

ребенку - трех тысяч;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности, – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более семисот пятидесяти;

2) за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более одной тысячи пятисот;

3) за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более одной тысячи пятисот каждому потерпевшему. Общий размер страховых выплат по имуществу по всем потерпевшим не может превышать десять тысяч месячных расчетных показателей. В случае превышения размера вреда имуществу потерпевших над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

Для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на день осуществления страховой выплаты.

Порядок и сроки осуществления страховой выплаты устанавливаются в типовом договоре вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

9. Иные условия вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей определяются соглашением сторон на основании типового договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Статья 62-2. Аудит в области пожарной безопасности

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Аудит в области пожарной безопасности осуществляется в целях установления соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности.

2. Аудит в области пожарной безопасности осуществляется экспертной организацией.

Для осуществления своей деятельности экспертная организация должна иметь аттестат аккредитации, выданный ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится на основании договора на проведение аудита в области пожарной безопасности, заключенного между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и экспертной организацией.

4. Срок проведения аудита в области пожарной безопасности не может превышать трех месяцев.

5. По результатам аудита в области пожарной безопасности экспертной организацией составляется заключение аудита в области пожарной безопасности по форме, утвержденной уполномоченным органом. Копия заключения аудита в области пожарной безопасности в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи представляется в территориальный орган уполномоченного органа.

Непредставление, несвоевременное представление копии заключения аудита в области пожарной безопасности, представление копии заключения аудита в области пожарной безопасности, содержащего недостоверную информацию, а также представление заведомо ложного заключения аудита в области пожарной безопасности влекут административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Лишение аттестата аккредитации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. Аттестат аккредитации прекращает действие в случаях:

1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия аттестата;

2) ликвидации юридического лица;

3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

4) лишения аттестата аккредитации.";

Статья 63. Тушение пожаров

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

1. Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на ликвидацию пожаров, спасение людей и имущества физических и юридических лиц.

Тушение пожаров на территориях населенных пунктов, стратегических, особо важных государственных объектах и объектах жизнеобеспечения государственной собственности осуществляется государственной противопожарной службой.

в пункте 1:

часть третью изложить в следующей редакции:

"Порядок привлечения и взаимодействия государственной противопожарной службы с отраслевыми противопожарными службами для тушения пожаров на объектах органа национальной безопасности и обороны Республики Казахстан, воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта регламентируется соглашениями между уполномоченным органом и соответствующими государственными органами.";

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Порядок привлечения государственной противопожарной службы для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии со статьей 65-1 Лесного кодекса Республики Казахстан.";

Тушение степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, осуществляется местными исполнительными органами на соответствующей территории.

2. Руководитель уполномоченного органа является старшим оперативным начальником в отношении всех противопожарных служб.

Руководители органов государственной противопожарной службы в областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах областного значения являются старшими оперативными начальниками в отношении противопожарных служб, расположенных на соответствующих территориях.

3. Порядок использования сил и средств, входящих в гарнизон противопожарной службы, определяется расписанием выезда подразделений гарнизона противопожарной службы, а в районах сельской местности - планом привлечения сил и средств на тушение пожаров.

Для вызова подразделений противопожарной службы в телефонных сетях населенных пунктов устанавливаются единые номера «101» и «112».

4. Выезд подразделений противопожарной службы на тушение пожаров осуществляется в безусловном порядке.

5. Руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы.

Руководитель тушения пожара на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении задач по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя тушения пожара иначе, как отстранив его в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо.

6. При ликвидации чрезвычайных ситуаций, не связанных с тушением пожаров, силы и средства, за исключением денег, государственной и негосударственной противопожарной службы поступают в распоряжение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

7. Руководитель тушения пожара имеет право:

1) привлекать для тушения пожара силы и средства профессиональных, отраслевых противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований, включая транспортные и другие материально-технические средства;

2) приостанавливать работу цехов и объектов на период проведения работ по тушению пожаров, отдавать распоряжение на эвакуацию людей, материальных ценностей из опасной зоны.

в пункте 6 слова "государственной и негосударственной" заменить словами "государственной, профессиональной и отраслевой";

в подпункте 1) пункта 7 слово "негосударственных" заменить словами "профессиональных, отраслевых";

8. Сотрудники государственной противопожарной службы при тушении пожаров имеют право:

1) беспрепятственно проходить на территорию, в жилище и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, для принятия мер, направленных на спасение людей, проведения аварийно-спасательных работ, за исключением помещений, земельных участков, занимаемых дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, а также представительствами международных организаций, в целях обеспечения личной безопасности граждан при пожарах для принятия мер, направленных на их спасение, предотвращение распространения огня и ликвидацию пожара;

2) вскрывать в необходимых случаях закрытые двери, окна, кровлю, а также ограждающие конструкции для принятия мер, направленных на предотвращение распространения огня и ликвидацию пожара;

3) на действия, предусмотренные подпунктами 5) и 7) пункта 3 статьи 33 настоящего Закона.

9. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сотрудники противопожарных служб и добровольные пожарные, правомерно действовавшие при тушении пожара, освобождаются от возмещения причиненного ущерба.

Статья 64. Объекты технического регулирования и подтверждение соответствия в области пожарной безопасности

Объектами технического регулирования в области пожарной безопасности являются продукция и (или) процессы ее жизненного цикла.

Подтверждение соответствия объектов технического регулирования в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Статья 65. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и производстве объектов технического регулирования в области пожарной безопасности

При проектировании, строительстве, реконструкции и производстве объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности должны соблюдаться требования по:

- 1) размещению объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности;
- 2) применению объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности;
- 3) пожарно-технической классификации объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности;
- 4) обеспечению объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности зданиями и сооружениями пожарных депо;
- 5) обеспечению безопасности людей;
- 6) предотвращению распространения пожара;
- 7) обеспечению возможности тушения пожара;
- 8) ведению спасательных работ при тушении пожара.

Статья 66. Требования пожарной безопасности при эксплуатации, хранении, транспортировке, применении и реализации объектов технического регулирования в области пожарной безопасности

При эксплуатации, хранении, транспортировке, применении и реализации объектов технического регулирования в области пожарной безопасности должны соблюдаться требования по:

- 1) организационным и техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности;
- 2) путям эвакуации людей;
- 3) обеспечению безопасности людей и порядку действия при возникновении пожара;
- 4) оснащенности и рабочему состоянию инженерных систем;
- 5) оснащенности и рабочему состоянию систем пожарной автоматики, их обслуживанию и выводам в места с постоянным пребыванием обслуживающего персонала;
- 6) оснащенности и рабочему состоянию пожарной техники;
- 7) предотвращению распространения пожара;
- 8) обеспечению возможности тушения пожара;
- 9) содержанию территорий, зданий и сооружений, помещений;
- 10) обеспечению ведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара.

Статья 66-1. Согласование специальных технических условий

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-
VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

1. Специальные технические условия, отражающие специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила, согласовываются с ведомством уполномоченного органа.

2. Порядок согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила, регулируется государственными нормативными документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также правилами согласования специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты объектов, на которых отсутствуют установленные нормы и правила.

Статья 66-2. Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Перед приемкой и вводом в эксплуатацию построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров заказчик обязан получить заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

2. Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности осуществляется территориальным органом уполномоченного органа.

3. Территориальный орган уполномоченного органа на основании представленного заказчиком заявления осуществляет пожарно-техническое обследование построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. Территориальный орган уполномоченного органа, осуществив пожарно-техническое обследование построенного объекта с массовым пребыванием людей и здания высотой более двадцати восьми метров, выдает заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Копия соответствующего заключения направляется в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

5. В случае несогласия с заключением о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности заказчик вправе его обжаловать в порядке и сроки, которые установлены законами Республики Казахстан.

Статья 66-3. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

Разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики выдается в случае соответствия индивидуального предпринимателя или юридического лица разрешительным требованиям, установленным уполномоченным органом.

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, обеспечивает рабочее состояние систем пожарной автоматики и их соответствие проектной документации на обслуживаемом объекте на основании договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

При выявлении на объекте несоответствия систем пожарной автоматики проектной документации и (или) нахождения их в нерабочем состоянии территориальный орган уполномоченного органа информирует индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, после получения информации, предусмотренной частью второй настоящего пункта, принимает меры по их устранению в пределах договорных обязательств.

3. Выявленное по факту пожара нерабочее состояние систем пожарной автоматики и (или) несоответствие их проектной документации по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица разрешительным требованиям влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

5. Лишение разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики прекращает действие в случаях:

- 1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия разрешения;
- 2) ликвидации юридического лица;
- 3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
- 4) лишения разрешения.";

Глава 13. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
И ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 67. Негосударственная
противопожарная служба

1. Деятельность профессиональной противопожарной службы осуществляется на основании аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

Задачами профессиональной противопожарной службы являются предупреждение и тушение пожаров, обеспечение пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, осуществляемые в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность противопожарной службы.

2. Пожарная безопасность населенных пунктов, а также организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба, обеспечивается путем создания профессиональной противопожарной службы или заключения договоров на обслуживание с профессиональными противопожарными службами.

Возмещение затрат профессиональной противопожарной службы на тушение пожаров в обслуживаемых организациях и объектах осуществляется по акту выполненных работ.

3. Профессиональная противопожарная служба обязана оказывать содействие органам государственной противопожарной службы в выполнении задач по тушению пожаров.

4. На работу в профессиональную противопожарную службу могут быть приняты граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцати лет и прошедшие специальную подготовку и курсы обучения.

Не могут быть приняты на работу в профессиональную противопожарную службу лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, признанные непригодными вследствие психического расстройства, в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

5. Профессиональная противопожарная служба должна быть оснащена пожарной техникой, оборудованием, противопожарным снаряжением, специальной защитной одеждой пожарного и соответствовать требованиям, установленным для органов государственной противопожарной службы. При материально-техническом оснащении профессиональной противопожарной службы учитывается специфика деятельности обслуживаемых организаций и объектов.

6. В случае осуществления профессиональной противопожарной службой деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, в том числе несоответствие разрешительным требованиям, предъявляемым к профессиональным противопожарным службам, профессиональная противопожарная служба несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

7. Приостановление действия аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, осуществляется в следующих случаях:

- 1) несоблюдения разрешительных требований, предъявляемых к профессиональным противопожарным службам;
- 2) добровольного обращения в уполномоченный орган;
- 3) иных, предусмотренных законами Республики Казахстан.

На период приостановления действия аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, профессиональная противопожарная служба не освобождается от предупреждения и тушения пожаров, обеспечения пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах.

8. В случае неисполнения профессиональной противопожарной службой предписания об устранении выявленных нарушений лишение аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

9. Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, прекращает действие в случаях:

- 1) добровольного обращения в ведомство уполномоченного органа о прекращении действия аттестата;
- 2) ликвидации юридического лица;
- 3) лишения аттестата."/

Статья 68. Добровольные противопожарные формирования

1. В целях осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах могут создаваться добровольные противопожарные формирования.

2. К основным задачам добровольных противопожарных формирований относятся:

1) предупреждение и тушение степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;

2) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;

3) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

4) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

3. Добровольные противопожарные формирования комплектуются добровольными пожарными.

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Добровольные противопожарные формирования комплектуются добровольными пожарными.

В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцати лет и прошедшие первоначальную подготовку добровольных пожарных в соответствии с учебной программой первоначальной подготовки добровольных пожарных.

Добровольными пожарными не могут быть лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, признанные непригодными вследствие психического расстройства в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в реестре добровольных пожарных, ведение которого осуществляется территориальным органом уполномоченного органа.

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в пунктах пожаротушения.

Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается руководителем добровольного противопожарного формирования и утверждается руководителем территориального органа уполномоченного органа.";

4. Для своевременного реагирования на пожары руководителем добровольного противопожарного формирования по согласованию с территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа определяются порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.

5. В случае гибели (смерти) добровольного пожарного в период выполнения им работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере не менее десятикратного годового размера заработной платы по последней занимаемой должности.

6. При установлении добровольному пожарному инвалидности в результате увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему выплачивается единовременное пособие в размерах:

1) инвалиду первой или второй группы - пятикратного годового размера заработной платы;

2) инвалиду третьей группы - двукратного годового размера заработной платы.

7. В случае получения добровольным пожарным при исполнении служебных обязанностей тяжелого увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности без установления инвалидности ему выплачивается единовременное пособие в размере не менее годового размера заработной платы.

7-1. В случае, если добровольный пожарный не состоял в трудовых отношениях, выплаты, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7, производятся с учетом минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год.

8. Единовременные пособия, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7 настоящей статьи, выплачиваются за счет бюджетных средств.

9. Исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в пункте 4:

слова "территориальным подразделением ведомства" заменить словами "территориальным органом";

после слов "добровольных пожарных" дополнить словами "в пунктах пожаротушения";

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Добровольный пожарный в рабочее время освобождается от выполнения трудовых обязанностей на период привлечения его к мероприятиям по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.";

в пункте 5:

слова ", обеспечению пожарной безопасности" исключить;

после слов "аварийно-спасательных работ" дополнить словами ", связанных с тушением степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах,";

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. В случае, если добровольный пожарный не состоял в трудовых отношениях, выплаты, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7, производятся с учетом минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год.";

пункт 9 исключить;

Глава 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 69. Обеспечение промышленной безопасности

1. Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

2. Промышленная безопасность обеспечивается путем:

1) установления и выполнения требований промышленной безопасности, являющихся обязательными, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, взрывчатых веществ и изделий на их основе, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных технических устройств, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

4) декларирования промышленной безопасности опасного производственного объекта, определенного настоящим Законом;

в пункте 2 статьи 69:

подпункт 4) дополнить словами ", определенного настоящим Законом";

5) государственного контроля и надзора, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

6) экспертизы промышленной безопасности;

7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

8) мониторинга промышленной безопасности;

Подпункт 9) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) проведения профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности горноспасательных, газоспасательных и противofонтанных работ на опасных производственных объектах с постоянным ведением профилактических работ;"

10) проведения монтажа, технического обслуживания, технического освидетельствования лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью в соответствии с национальными стандартами;

11) своевременного обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов.

Сноска. Статья 69 с изменениями, внесенными законами РК от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие со дня подписания); от 26.12.2019 № 284-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие с 01.01.2023); от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 70. Признаки опасных производственных объектов

Признаками опасных производственных объектов являются:

1) производство, использование, переработка, образование, хранение, транспортировка (трубопроводная), уничтожение хотя бы одного из следующих опасных веществ:

источника ионизирующего излучения;

воспламеняющегося вещества - газа, который при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

взрывчатого вещества - вещества, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

горючего вещества - жидкости, газа, способных самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

окисляющего вещества - вещества, поддерживающего горение, вызывающего воспламенение и (или) способствующего воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

токсичного вещества - вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 миллиграммов на литр включительно;

высокотоксичного вещества – вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; вещества, представляющего опасность для окружающей среды, в том числе характеризующегося в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение девяноста шести часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнию в течение сорока восьми часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение семидесяти двух часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) производство расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов;

Подпункт 3) предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

"3) ведение горных, геологоразведочных, буровых, взрывных работ, работ по добыче и переработке полезных ископаемых, работ в подземных условиях, за исключением объектов геологоразведки, на которых не эксплуатируются технические устройства.";

Сноска. Статья 70 с изменениями, внесенными Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 71. Опасные производственные объекты

1. К опасным производственным объектам относятся предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, обладающие признаками, установленными статьей 70 настоящего Закона, и идентифицируемые как таковые в соответствии с правилами идентификации опасных производственных объектов, утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Пункт 2 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

"2. К опасным производственным объектам также относятся опасные технические устройства, за исключением передвижных грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), подъемников для лиц с инвалидностью.";

2. К опасным производственным объектам также относятся опасные технические устройства:

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением тепловых сетей;

2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью);

3) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры;

4) установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, эксплуатируемые на опасных производственных объектах;

5) шахтные подъемные установки и подъемные машины;

6) передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе.

Статья 72. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности

1. Аттестации подлежат юридические лица на право:
 - 1) проведения экспертизы промышленной безопасности;
 - 2) подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;
 - 3) проведения экспертизы в области взрывных работ;
 - 4) ~~исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);~~
 - 5) проведения технического обслуживания газопотребляющих систем;
 - 6) проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.

2. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

~~3. Исключен Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).~~

~~3. Рассмотрение документов об аттестации на право проведения работ в области промышленной безопасности осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.~~

4. По итогам рассмотрения уполномоченный орган в области промышленной безопасности принимает решение о выдаче аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности (далее - аттестат) или об отказе в выдаче аттестата.

~~5. Исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).~~

6. В выдаче аттестата может быть отказано по причине несоответствия заявителя требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения работ в области промышленной безопасности.

При устранении юридическим лицом указанной причины заявление об аттестации рассматривается на общих основаниях.

7. Срок действия аттестата составляет пять лет.

В случае осуществления организацией, аттестованной уполномоченным органом в области промышленной безопасности на право проведения работ в области промышленной безопасности (далее – аттестованная организация), деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, в том числе с предоставлением недостоверной информации в документе, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, указанная организация привлекается к административной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Лишение аттестата осуществляется в судебном порядке в случае неустранения причин, по которым было приостановлено действие аттестата.

Аттестат прекращает действие в случаях:

1) представления аттестованной организацией заявления с просьбой о прекращении действия аттестата;

2) истечения срока его действия;

3) ликвидации юридического лица;

4) лишения аттестата.

8. Информация об аттестованных организациях или прекращении действия аттестата размещается уполномоченным органом в области промышленной безопасности на его интернет-ресурсе и (или) публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности ведет реестр выданных и прекративших свое действие аттестатов.

Сноска. Статья 72 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 [№ 239-V](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 [№ 272-VI](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2019 [№ 284-VI](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 [№ 26-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.06.2022 [№ 129-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 14.07.2022 [№ 141-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2024 [№ 71-VIII](#) (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 73. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:

В подпункт 1) предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в подпункте 1) пункта 1 статьи 73 слова ", указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона" исключить;

1) опасные технические устройства, ~~указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона;~~

2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;

3) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

4) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

5) исключен Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 366-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7) проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

2. Экспертизу промышленной безопасности проводят аттестованные организации, независимые от организации – заявителя, за счет средств организации – заявителя.

3. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является экспертное заключение.

Сноска. Статья 73 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.10.2015 № 366-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2017 № 126-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 74. Выдача разрешений на
применение технологий,
технических устройств,
материалов, применяемых на
опасных производственных
объектах, опасных технических
устройств

1. Рассмотрение документов для получения разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о выдаче разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств либо представляет мотивированный отказ.

3. При выявлении в процессе эксплуатации несоответствия технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств требованиям промышленной безопасности разрешение на их применение отзывается уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

4. Учет выданных, отозванных разрешений на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

5. Информация о технологиях, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах, допущенных к применению на территории Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

6. Разрешения на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств действуют на территории Республики Казахстан для всех субъектов рынка и их повторное получение не требуется.

В часть 2 пункта 6 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в части второй пункта 6 статьи 74 слова "состав технических устройств, а также на технические" заменить словами "состав опасных технических устройств, а также на опасные технические";

Выдача разрешений не требуется на применение узлов, деталей, приборов, комплектующих изделий, запасных частей, входящих в состав опасных технических устройств, а также на опасные технические устройства, прошедшие процедуру подтверждения соответствия (сертификацию).

Сноска. Статья 74 - в редакции Закона РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 14.07.2022 № 141-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 75. Выдача разрешений на
постоянное применение
взрывчатых веществ и изделий на
их основе, производство
взрывных работ**

1. Рассмотрение документов для получения разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, в том числе иностранного происхождения, осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. В состав комиссии по проведению испытаний должны быть включены представители заявителя, аттестованной организации и уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

3. Разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе выдается уполномоченным органом в области промышленной безопасности после проведения комплекса испытаний, включающего в себя:

1) контрольные испытания на соответствие взрывчатых веществ и изделий на их основе требованиям, установленным в технической документации на их изготовление и применение, в том числе требованиям промышленной безопасности;

2) приемочные испытания в производственных условиях.

4. Разрешение на производство взрывных работ выдается территориальным подразделением **ведомства** уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Порядок выдачи разрешения на производство взрывных работ определяется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

пункт 4 статьи 75 после слов "территориальным подразделением" дополнить словом "ведомства";

Сноска. Статья 75 - в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 14.07.2022 № 141-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 76. Обязательное
декларирование промышленной
безопасности опасного
производственного объекта**

1. Обязательному декларированию промышленной безопасности подлежат опасные производственные объекты, соответствующие критериям отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, утвержденным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (далее – декларация) разрабатывается для проектируемых и действующих опасных производственных объектов.

3. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, самостоятельно.

4. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за своевременность представления, полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации, установленную законами Республики Казахстан.

5. Исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Рассмотрение документов для присвоения регистрационного шифра декларации осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо представляет мотивированный отказ.

Декларация, зарегистрированная уполномоченным органом в области промышленной безопасности, хранится в уполномоченном органе в области промышленной безопасности в форме электронного документа.

7. Эксплуатация опасного производственного объекта без декларации, зарегистрированной уполномоченным органом в области промышленной безопасности, запрещается.

8. Сведения об опасных производственных объектах, по которым зарегистрированы декларации промышленной безопасности, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В часть 1 пункта 9 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

9. В случае изменения условий, влияющих на обеспечение промышленной безопасности, включая случаи модернизации или перепрофилирования опасного производственного объекта, декларация подлежит изменению или снятию с регистрации.

часть первую пункта 9 статьи 76 дополнить словами "или снятию с регистрации";

При внесении изменений в декларацию она подлежит повторной регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений.

Сноска. Статья 76 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 14.07.2022 № 141-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 77. Постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств

Сноска. Заголовок статьи 77 с изменением, внесенным Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Для постановки на учет, снятия с учета опасных производственных объектов руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, подает заявление в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности с приложением информации по идентификации опасных производственных объектов.

Для постановки на учет, снятия с учета опасного технического устройства руководитель организации, эксплуатирующей опасное техническое устройство:

на промышленных объектах, подает заявление в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

на объектах социальной инфраструктуры, подает заявление в местный исполнительный орган, осуществляющий государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности.

2. В заявлении указывается основание идентификации опасного технического устройства для постановки или снятия с учета.

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. При постановке на учет, снятии с учета опасного производственного объекта и опасного технического устройства производится соответствующая запись в журналах учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности или местного исполнительного органа, осуществляющего государственный контроль и надзор за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.";

4. Порядок постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры определяется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Статья 78. Согласование
проектной документации на
строительство, расширение,
реконструкцию, модернизацию,
консервацию и ликвидацию
опасных производственных
объектов

В пункт 1 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

1. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, размещаемого в пределах двух и более областей, ~~а также стратегических объектов~~ согласовывается с Главным государственным инспектором Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию стратегических объектов и иных опасных производственных объектов согласовывается с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах социальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.

в пункте 1 статьи 78:

в части первой слова "а также стратегических объектов" исключить;

в части второй слова "ликвидацию иных" заменить словами "ликвидацию стратегических объектов и иных";

2. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов регулируется правилами согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.

3. Исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. При внесении изменений в проектную документацию проведение повторного согласования обязательно.

Сноска. Статья 78 - в редакции Закона РК от 28.10.2015 № 366-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие с 01.01.2023); от 14.07.2022 № 141-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 79. Подготовка, переподготовка
специалистов, работников опасных
производственных объектов и иных
организаций по вопросам промышленной
безопасности**

В пункт 1 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

1. Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

в частях первой и второй пункта 1 слова "переподготовки специалистов, работников" заменить словами "переподготовки руководителей, специалистов и работников";

Обеспечение подготовки, переподготовки переподготовки руководителей, специалистов и работников аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей этих организаций.

Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения обучения и последующей проверки знаний (экзаменов).

В пункт 2 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

слова "(экзамены) специалистов, работников" заменить словами "(экзамены) руководителей, специалистов и работников";

слова "переподготовку специалистов, работников" заменить словами "переподготовку руководителей, специалистов и работников";

2. Обучение и проверка знаний (экзамены) (экзамены) руководителей, специалистов и работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности.

В пункт 3 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

3. Организации, аттестованные на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности, для проведения обучения разрабатывают учебный план и программы обучения работников требованиям промышленной безопасности, которые утверждаются их руководителем.

В пункт 4 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

4. Подготовка подлежат **руководители**, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

в части первой пункта 4:

в абзаце первом слово "технические" исключить;

в подпункте 2) слова "технические руководители" заменить словом "руководители";

1) работники, выполняющие работы на опасных производственных объектах, - ежегодно с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее десяти часов;

2) **руководители**, специалисты и инженерно-технические работники - один раз в три года с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее сорока часов.

Лица, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, могут осуществлять обучение самостоятельно по типовой программе, утверждаемой уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

В пункт 5 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

в пункте 5:

в абзаце первом слово "технические" исключить;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) при назначении на должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителя, специалиста и работника дополнительных знаний требований промышленной безопасности;"

подпункт 5) после слов "по требованию" дополнить словом "ведомства";

5. Переподготовке подлежат **технические** руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, с предварительным обучением по десятичасовой программе в следующих случаях:

В пункт 6 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

6. Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их руководителями в соответствии с утвержденными графиками. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

в пункте 6: слова "у специалистов, работников" заменить словами "у руководителей, специалистов и работников";

после слов "проверке знаний" дополнить словом "(экзаменам)";

В пункт 7 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

7. Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации.

в пункте 7 слова "проверки знаний специалистов, работников" заменить словами "проверки знаний (экзаменов) руководителей, специалистов и работников".

8. Руководители юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также члены постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года в порядке, установленном уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

8-1. Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных комиссий иных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года комиссии учебной организации или учебного центра опасного производственного объекта по окончании курса обучения с соблюдением принципа независимости.

9. Не допускается проверка знаний (проведение экзаменов) экзаменационной комиссией в составе менее трех человек.

В пункт 9 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

пункт 9 после слов "проверка знаний" дополнить словами "(проведение экзаменов)";

10. Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями.

11. Результаты проверки знаний (экзаменов) оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

В пункт 11 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

пункт 11 после слов "проверки знаний" дополнить словом "(экзаменов)";

12. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии.

Руководителям юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членам постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц выдаются сертификаты.

13. Удостоверение (сертификат) действительно (действителен) на территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.

14. Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

15. Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.

16. Лица, имеющие просроченные удостоверения (сертификаты), должны сдать экзамен в течение одного месяца после допуска к работе.

17. Расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзаменационной комиссии, возлагаются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, аттестованные, проектные организации и иные организации, привлекаемые для работы на опасных производственных объектах.

Сноска. Статья 79 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 80. План ликвидации аварий

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3. План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

Статья 81. Учебные тревоги и противоаварийные тренировки

1. На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, письменно информирует территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности не позднее десяти рабочих дней до даты их проведения.

2. Учебная тревога проводится техническим руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, совместно с представителями территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности и профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

Противоаварийная тренировка проводится с работниками по каждой позиции плана ликвидации аварии.

3. Итоги учебной тревоги, противоаварийной тренировки оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Сноска. Статья 81 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 [№ 239-V](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 [№ 26-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). В заголовок раздела 15 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) ([вводится](#) в действие с 01.01.2026).

Глава 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 69. Обеспечение промышленной безопасности

1. Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

2. Промышленная безопасность обеспечивается путем:

1) установления и выполнения требований промышленной безопасности;

2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных технических устройств, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

4) декларирования промышленной безопасности опасного производственного объекта;

5) государственного надзора, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

6) экспертизы промышленной безопасности;

7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

8) мониторинга промышленной безопасности;

9) обслуживания опасных производственных объектов профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями.

Статья 70. Признаки опасных производственных объектов

Признаками опасных производственных объектов являются:

1) производство, использование, переработка, образование, хранение, транспортировка, уничтожение хотя бы одного из следующих опасных веществ:

источника ионизирующего излучения;

воспламеняющегося вещества - газа, который при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

взрывчатого вещества - вещества, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

горючего вещества - жидкости, газа, способных самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

окисляющего вещества - вещества, поддерживающего горение, вызывающего воспламенение и (или) способствующего воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

токсичного вещества - вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 миллиграммов на литр включительно;

высокотоксичного вещества - вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

вещества, представляющего опасность для окружающей среды, в том числе характеризующегося в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение девяноста шести часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнию в течение сорока восьми часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение семидесяти двух часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) производство расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов;

3) ведение горных, геологоразведочных, буровых, взрывных работ, работ по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работ в подземных условиях.

Статья 71. Опасные производственные объекты

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

1. К опасным производственным объектам относятся предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, обладающие признаками, установленными статьей 70 настоящего Закона, и идентифицируемые как таковые в соответствии с правилами идентификации опасных производственных объектов, утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. К опасным производственным объектам также относятся опасные технические устройства:

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега-Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением тепловых сетей;

2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты;

Пункт дополнен подпунктом 3 в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V

3) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 72. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности